

Balík Rodička - Premium

(Mutterschaftspaket/Maternity package)

Dokument na vyplnenie dát do dokumentov pre balík rodička. Tento dokument (prvá strana) neprikladajte do balíka rodička ale založte do záložky klienta.

Document for filling in data for the parent package. Do not attach this document (first page) to the parent package, but place it in the client's folder.

Dokument zum Einfügen von Daten in Dokumente für das übergeordnete Paket. Dieses Dokument (erste Seite) ist nicht dem Elternpaket beizufügen, sondern in der Klientenakte abzulegen.

1. **Číslo zmluvy / Contract ID / Vertrag Nr. :** 001:
2. **Matka / Mother / Mutter**
 - a. Paní (meno) / Mrs. (name) / Frau (name): 002:
 - b. Bytom / living in / wohnhaft in: 003:
 - c. Narodená / Birth / geb. am: 004:
3. **Otec / Father / Vater (optional)**
 - a. Pán (meno) / Mr. (name) / Herrn (name): 005:
 - b. Bytom / living in / wohnhaft in: 006:
 - c. Narodený / Birth / geb. am: 007:
4. **Odber / Collection / Entnahme** 008: ☐ Standard
☒ Premium
☐ Standard Plus
☐ Premium plus
5. **Odber splátky / Coll. installments / Entnahmen Entgelt** 009:
☐ 1
☐ 4
☐ 8

* Ak sú informácie o otcovi vyplnené v ktoromkoľvek dokumente v balíku rodička, musíme mať jeho súhlas ja na „*Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten*“ (súhlase so spracovaním osobných údajov).

* If the father's information is filled out in any document in the parent package, we must have his consent to the "Einwilligung zur Verarbeitung von personalisiert Daten" (consent to the processing of personal data).

* Wenn die Angaben zum Vater in einem Dokument des Elternpakets ausgefüllt werden, benötigen wir seine Einwilligung zur „Einwilligung zur Verarbeitung von personalisierten Daten“.

Vertrag

Nr.,

abgeschlossen zwischen

und

Cord Blood Center AG

mit Sitz: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Schweiz

Tel. +43 664 219 41 88

Firmennummer: CHE-178.669.230

Bankverbindung: RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN AG

IBAN:AT36 3200 0000 1483 3354

BIC: RLNWATWW

(nachstehend nur "CBC" genannt)

Frau: _____

wohnhaf in: _____

geb. am: _____

(nachstehend nur "Entbindende")

Herrn: _____

wohnhaf in: _____

geb. am: _____

(nachstehend nur „Vater“ genannt)

Art. I. Präambel

1. Die Vertragsparteien erklären, dass sie den Vertrag aus freiem Willen und in ernsten Absichten abschließen und für juristische Handlungen befähigt sind. Dieser Vertrag wird unter der Voraussetzung der Lebendgeburt des neugeborenen Kindes (in der Folge „Kind“) von der ENTBINDENDEN und/oder dem Vater als gesetzliche Vertreter des Kindes geschlossen, wobei Berechtigter aus diesem Vertrag ausschließlich das Kind ist. Der Vertrag wird zu dem Zweck geschlossen, dem Kind vertreten durch die Entbindende und/oder dem Vater nach umfassender ärztlicher Aufklärung der ENTBINDENDEN zu ermöglichen, ein

☐ Transplantat aus Nabelschnurblut („Standard“)

☒ Transplantat aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut („Premium“)

☐ Transplantat aus Nabelschnurblut sowie Nabelschnurgewebe („Standard Plus“)

☐ Transplantat aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut sowie Nabel-Schnurgewebe („Premium Plus“)
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

ffür die Bedürfnisse des Kindes oder dessen Nächstverwandte zu erhalten und zu lagern.

2. CBC ist eine Gesellschaft der Cord Blood Center Gruppe, die auf die Organisation der erforderlichen Schritte zur Gewinnung, Konservierung und Einlagerung von Nabelschnurblut- und Plazentablut sowie Nabelschnurgewebe spezialisiert ist. CBC ist von den jeweils nach den innerstaatlich anwendbaren gesetzlichen Regelungen ordnungsgemäß bewilligten Gewebebanken der Cord Blood Center Gruppe (in der Folge „Gewebebank“) mit der gesamten Organisation zur Durchführung der unter Punkt 1 (eins) angeführten Tätigkeiten inklusive der vertraglichen Abwicklung mit den gesetzlichen Vertretern der Neugeborenen beauftragt. Die Cord Blood Center Gruppe betreibt eine Gewebebank und Entnahmeeinrichtung in Österreich (Cord Blood Center AT GmbH), die gemäß Gewebesicherheitsgesetz zur Entnahme, Lagerung und Verteilung von Nabelschnur- und/oder Plazentablut sowie Nabelschnurgewebe bewilligt ist

3. Die Entnahme des Nabelschnur- und/oder Plazentablutes und des Nabel-

schnurgewebes erfolgt in einer externen Entnahmeeinrichtung, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnur- bzw. Plazentablutes und/oder Nabelschnurgewebes auf Basis einer separaten Vereinbarung zwischen der ENTBINDENDEN und der Entnahmeeinrichtung ausgewählt wurde. Die ENTBINDENDE wurde darüber informiert, dass die Wahl der externen Entnahmeeinrichtung auf jene Entnahmeeinrichtungen limitiert ist, die mit der CBC in Kooperation stehen. Wird seitens der Entbindenden eine Entnahmeeinrichtung gewählt, die in keiner Kooperation zu CBC steht, so kann nachstehender Vertrag nicht rechtswirksam zustande kommen.

Art. II. Gegenstand des Vertrages

1. CBC verpflichtet sich, sämtliche für die Gewinnung, Konservierung und Einlagerung von Nabelschnur- und/oder Plazentablut (weiterhin auch nur „Nabelschnurblut“) und/oder Nabelschnurgewebe gesetzlich vorgesehenen Schritte, die unter Punkt 2 (zwei) dieses Vertragspunktes angeführt sind, im Zusammenwirken mit einer externen Entnahmeeinrichtung zu organisieren, zu koordinieren und dem Vertragspartner als Gesamtpaket zur Verfügung zu stellen.

2. CBC verpflichtet sich mit dem Vertrag:

- a) das für die Gewährleistung der Entnahme und den Transport der (für die a) das für die Gewährleistung der Entnahme und den Transport der (für die Herstellung eines Transplantats zur autologen oder verwandtschaftlichen Transplantation von Stammzellen oder sonstigen Blutzellen bestimmten) Nabelschnurblutstammzellen erforderliche Material vorzubereiten,
- b) die Kooperation zwischen jener externen Entnahmeeinrichtung, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes ausgewählt wurde und der Gewebebank zur Entnahme des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes zu koordinieren,
- c) die Verarbeitung, das Einfrieren und den Transport der Blutstammzellen aus der Nabelschnur und/oder Plazenta (nachstehend nur "Transplantat" genannt) und die Verarbeitung, das Einfrieren und den Transport des Nabelschnurgewebes durch die Gewebebank zu organisieren,
- d) die Untersuchung der bakteriellen Kontamination des Transplantats und Nabelschnurgewebes durch aerobe und anaerobe Kultivierung zu veranlassen,
- e) die Untersuchung der Zahl der Zellen in dem entnommenen Nabelschnur- und/oder Plazentablut zu veranlassen,
- f) die Information der Entbindenden über die Ergebnisse der Entnahme,

der Verarbeitung und über die Ergebnisse der Untersuchungen aus Punkt d) und e) zu überbringen. Mit der Ausstellung dieser Information („Zertifikat“) wird das Kind Eigentümer des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes.

Diese Information („Zertifikat“) wird der ENTBINDENDEN mit der Post zugesandt. Falls diese Information („Zertifikat“) nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Entbindung eingelangt ist, ist die ENTBINDENDE verpflichtet CBC darüber schriftlich zu verständigen.

Die ENTBINDENDE ist berechtigt, die persönliche Abholung der Information („Zertifikat“) zu verlangen. In diesem Fall hat die ENTBINDENDE CBC darüber vor der Entbindung schriftlich zu verständigen.

g) das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe gemäß dem Wunsch der Entbindenden fachgemäß und sorgfältig zu lagern,

h) an Hand eines schriftlichen Antrags des Kindes, bis zu dessen Volljährigkeit vertreten durch die Entbindende, die Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes an das Kind vertreten durch die Entbindende oder eine von ihrer schriftlich beauftragten qualifizierten Person zu gewährleisten. Die Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes erfolgt unter der Voraussetzung, dass zum Tag der Herausgabe und Abnahme des Materials alle Verbindlichkeiten der Vertragspartner gegenüber der CBC beglichen sind.

Jene vorgenannten Verpflichtungen, zu deren Abwicklung CBC keine Bewilligung hat, werden - ausgenommen der Entnahme, die von jener externen Entnahmeeinrichtung, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes ausgewählt wurde - durch die jeweils dazu berechtigten Gesellschaften der Cord Blood Center Gruppe abgewickelt. Die entsprechenden Verträge werden von CBC entweder direkt oder über seine Vertragspartner ausgehandelt.

Festgehalten wird, dass die ENTBINDENDE darüber in Kenntnis gesetzt wurde und dies durch Unterfertigen dieser Vereinbarung auch ausdrücklich bestätigt, wonach weder die CBC noch die externe Entnahmeeinrichtung die Haftung für eine erfolgreiche Entnahme durch die externe Entnahmeeinrichtung übernehmen können, insbesondere nicht für den Fall, dass die Entnahme aus medizinischen, organisatorischen oder technischen Gründen bei der Entbindung nicht möglich ist oder das abgenommene Blut und/oder Gewebe zur weiteren Bearbeitung und Lagerung nicht geeignet ist.

3. Die Entbindende verpflichtet sich den Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen und CBC ein Entgelt in der durch den Vertrag festgelegten Höhe und Weise zu bezahlen.

Art. III.

Entgelt

Abnahme- und Bearbeitungsgebühr

1. Die Entbindende verpflichtet sich, CBC für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertragsgegenstandes aus Art. II. des Vertrages Punkt 2. Abs. a) bis f) und h) ein Entgelt in Höhe von **EUR 1790 inkl. MwSt. zu bezahlen**.

Das angeführte Entgelt umfasst sowohl die Kosten und die Entlohnung für CBC für die Erfüllung des Vertrages wie auch die Kosten und die Entlohnung von Vertragspartnern der Entbindenden, welchen der entsprechende Teil des Entgelts im Namen der Entbindenden durch CBC übergeben wird. Die Entbindende verpflichtet sich, das vereinbarte Entgelt CBC auf eine der nachfolgenden Weisen zu bezahlen. Für die Vertragsparteien ist die angekreuzte Variante verbindlich.

☐ mit einer Zahlung in Höhe von **EUR 1790 inkl. MwSt.**

☐ in 4 Quartalszahlungen, in Höhe von jeweils **EUR 447,50 inkl. MwSt.** sowie der Anzahlung von EUR 250.

☐ in 8 Quartalszahlungen, in Höhe von jeweils **EUR 223,80 inkl. MwSt.** sowie der Anzahlung von EUR 250.

Eine Anzahlung in Höhe von EUR 250 ist innerhalb von 10 Tagen ab Vertragsunterzeichnung fällig.

Die folgende Zahlung ist innerhalb von 10 Tagen ab Ausstellung der Rechnung fällig. Die Ausstellung der Rechnung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der Ausstellung der Information aus Art. II. des Vertrages Punkt 2 Abs. f). Sollte dieser Tag auf Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen, endet die Zahlungsfrist am darauffolgenden Arbeitstag. Der Tag der ersten Zahlung wird gleichzeitig zum Stichtag für den Fristablauf aller nachfolgenden Zahlungen vereinbart.

Sollte die Entbindende einen Teil des Entgelts vor der Entbindung, bei der das anschließend zum Transplantat verarbeitete Nabelschnurblut und/oder Nabelschnurgewebe entnommen wird, bezahlen, gilt diese Zahlung als Entgeltvorauszahlung.

2. Sollte sich im Zuge der Informationen im Sinne von Art. II. Punkt 2 Abs. f) herausstellen, dass das Transplantat aus Nabelschnurblut und/oder Plazentablut und/oder das Nabelschnurgewebe kontaminiert oder nicht für die Lagerung geeignet ist, und sich die Entbindende entscheidet, nicht an der Aufrechterhaltung des Eigentums an diesem Teil des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes interessiert zu sein, hat sie dies entsprechend den Vertragsbestimmungen schriftlich CBC mitzuteilen. Anschließend werden der Entbindenden vom CBC alle durch die Entbindende an CBC gemäß dem Vertrag geleisteten Geldzahlungen für den Teil des Transplantates oder des Gewebes, das kontaminiert oder nicht verwendbar ist, zurückerstattet. Falls nur ein Teil des Transplantates oder Gewebes zur Einlagerung kommt, reduziert sich die Abnahme- und Bearbeitungsgebühr sowie die Lagergebühr entsprechend laut der zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung aktuellen Preisliste von CBC.

3. Das vereinbarte Entgelt ist CBC von der Entbindenden zugunsten seines in der Kopfzeile dieses Vertrages angeführten Kontos zu bezahlen. Bei Änderung der Bankverbindung wird dies von CBC der Entbindenden mitgeteilt, und diese hat alle weiteren Zahlungen im Sinne der Mitteilung durch das CBC zu tätigen. Sollte die Entbindende die Zahlung aus irgendeinem Grund auf ein falsches Konto tätigen, obwohl sie über das richtige Konto informiert wurde, gilt die Bezahlung als nicht realisiert. Das Entgelt gilt dann als bezahlt, wenn es auf das Bankkonto von CBC gutgeschrieben wird

Lagergebühr

4. Die Entbindende verpflichtet sich zur Bezahlung einer regelmäßigen Jahresgebühr für die ordnungsgemäße Erfüllung des Teiles des Vertragsgegenstandes aus Art. II. Punkt 2. Abs. g) in folgender Höhe:

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnurblut („Standard“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 67,80 - inkl. MwSt.

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut („Premium“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 79,29 - inkl. MwSt.

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnurblut sowie des Nabelschnurgewebes („Standard Plus“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 90,79 - inkl. MwSt.

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut sowie des Nabelschnurgewebes („Premium Plus“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 102,28 - inkl. MwSt.

Die Entbindende verpflichtet sich, die vereinbarte Lagergebühr an CBC auf eine der nachfolgenden Weisen zu bezahlen. Für die Vertragsparteien ist die angekreuzte Variante verbindlich.

☐ **Jährliche Zahlung, in Höhe von derzeit EUR 79,29 inkl. MwSt.**

☐ **5-Jährige Vorauszahlung, in Höhe von derzeit EUR 376,94 inkl. MwSt.**

☐ **10-Jährige Vorauszahlung, in Höhe von derzeit EUR 713,65 inkl. MwSt. (bitte Zutreffendes ankreuzen)**

5. Die Gebühr für die Aufbewahrung ist immer innerhalb von 14 Tagen ab dem Beginn der Transplantataufbewahrung fällig. Für das Kalenderjahr, in dem das Kind Eigentum an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe erworben hat, wird ein Verhältnisanteil der Gebühr für die Aufbewahrung entsprechend der Anzahl voller Kalendermonate bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem mit der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes begonnen wurde, bezahlt. Die Gebühr für die Aufbewahrung für das jeweilige Jahr bzw. die gewählte Periode zur Vorauszahlung ist von der Entbindenden immer innerhalb von 14 Tagen ab dem Jahrestag des Beginns der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes zu bezahlen. Die Gebühr ist von der Entbindenden an Hand einer von CBC ausgestellten Rechnung zu bezahlen. Die Rechnung wird spätestens am Tag des Beginns der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes bzw. am Jahrestag des Beginns der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes ausgestellt. Bei Verzug mit der Bezahlung der Gebühr für die Aufbewahrung sind vom CBC der Entbindenden mindestens zwei schriftliche Mahnungen zuzustellen und CBC ist berechtigt, für jeden Verzugstag einen Verzugszins in Höhe von 0,05% der ausstehenden Gebühr zu fordern, wobei die Kosten für die Mahnungen und andere damit verbundene Ausgaben von der Entbindenden getragen werden. Die Lagergebühr umfasst

die Entlohnung und die mit der Erfüllung des Vertrages zusammenhängenden Kosten von CBC sowie die Kosten und die Entlohnung seiner Vertragspartner. CBC ist bis zur Bezahlung des ganzen ausstehenden Betrages an das CBC nicht zur Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes an die Entbindende verpflichtet.

6. Die regelmäßigen Gebühren sind CBC von der ENTBINDENDEN zugunsten seines in der Kopfzeile dieses Vertrages angeführten Kontos zu bezahlen. Bei Änderung der Bankverbindung wird dies von CBC der Entbindenden mitgeteilt, und diese hat alle weiteren Zahlungen im Sinne der Mitteilung durch CBC zu tätigen. Sollte die ENTBINDENDE die Zahlung aus irgendeinem Grund auf ein falsches Konto tätigen, obwohl sie über das richtige Konto informiert wurde, gilt die Bezahlung als nicht realisiert. Die Gebühr gilt dann als bezahlt, wenn sie auf das Bankkonto von CBC gutgeschrieben wird.

7. Es wird ausdrücklich die Wertbeständigkeit der Jahresgebühr vereinbart. Als Maß zur Berechnung dient der Index der Verbraucherpreise 2023, der von der Statistik Austria monatlich verlautbart wird, oder ein an seine Stelle tretender Index. Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist erstmals von der für (Jänner 2025) verlautbarten Indexziffer und sodann bei jedem Überschreiten des jeweils geltenden Spielraums nach oben oder unten neu zu berechnen. Die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraums gelegene Indexziffer bildet die Grundlage für die Berechnung des neuen Spielraums. Über eine Indexanpassung wird CBC die Entbindende schriftlich im Zuge der Rechnungslegung informieren. In anderen Fällen, kann die Gebühr für die Aufbewahrung nur nach Vereinbarung beider Vertragsparteien erhöht werden.

Art. IV.

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

1. Die ENTBINDENDE:

- a) verpflichtet sich, CBC und allen ihren Vertragspartnern die für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages erforderliche Mitwirkung zu leisten;
- b) willigt nach umfassender Aufklärung als gesetzliche Vertreterin des Kindes ein, dass nach Abnabelung des Kindes Nabelschnur- und/oder Plazentablut und/oder Nabelschnurgewebe entnommen wird;
- c) willigt nach umfassender Aufklärung ein, dass ihr Blut entnommen und die erforderlichen Tests, insbesondere infektionsserologischen Untersuchungen durchgeführt werden;
- d) verpflichtet sich, das vereinbarte Entgelt innerhalb der vertraglichen Frist und auf die in dem Vertrag festgelegte Weise zu den im Vertrag angeführten Bedingungen zu bezahlen;
- e) ist berechtigt, bis zum Erreichen der Volljährigkeit des Kindes für das Kind von CBC und seinen Vertragspartnern Informationen im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages zu verlangen; nach Erreichen der Volljährigkeit des Kindes steht dieses Recht dem Kind zu;
- f) ist berechtigt, bis zum Erreichen der Volljährigkeit des Kindes für das Kind die Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes und zwar zwecks seiner Verwendung zu autologen oder verwandtschaftlichen Transplantation, bzw. zu einem anderen Zweck zu verlangen; nach Erreichen der Volljährigkeit des Kindes steht dieses Recht dem Kind zu;
- g) ist berechtigt, falls sich herausstellt, dass das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe kontaminiert oder nicht für die Lagerung geeignet ist, innerhalb von 21 Tagen ab der Ausstellung der Information gemäß Art. II. Punkt 2. Art. f) des Vertrages darüber zu entscheiden, ob sie an der Aufrechterhaltung des Eigentums an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe interessiert ist. Sollte die Entbindende in diesem Falle nicht daran interessiert sein, Eigentum an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe zu behalten, hat sie dies CBC innerhalb von 21 Tagen ab der Ausstellung der Information gemäß Art. II Punkt 2 Art. f) des Vertrages schriftlich mitzuteilen. Andernfalls ist sie zur Bezahlung des restlichen Entgeltes in Übereinstimmung mit Art. III des Vertrages verpflichtet, falls sie diese nicht bereits getätigt hat.
- h) verzichtet im Namen des Kindes sowie im eigenen Namen im rechtlich höchstzulässigen Ausmaß auf sämtliche Ansprüche gegen die von der ENTBINDENDEN gewählten externen Entnahmeeinrichtung bzw. den Belegarzt sowie die, die Abnahme von Nabelschnurblut und/oder Nabelschnurgewebe durchführende Fachkraft, soweit diese Ansprüche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

2. CBC:

- a) verpflichtet sich, die ENTBINDENDE über den Zustand, die Verarbeitung und die Untersuchungsergebnisse gemäß Art. II Punkt 2. Art. d) und e) des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes zu informieren;
- b) verpflichtet sich, den Gegenstand des Vertrages unter Aufwendung fachlicher Sorgfalt zu erfüllen;

c) verpflichtet sich, die Herausgabe des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes in Übereinstimmung mit den Vertragsbestimmungen zu gewährleisten;

d) hat das Recht auf die Bezahlung der Kosten in Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages, die Bestandteil des vereinbarten Entgelts gemäß Art. III Punkt 1 und 4 des Vertrages sind, falls im Vertrag nichts anderes vereinbart wurde;

e) ist berechtigt, die Erfüllung auch über Dritte zu gewährleisten, wobei CBC für das Ergebnis seiner Tätigkeit so verantwortlich ist, als ob sie von ihm selbst geleistet würde.

3. CBC, seine Vertragspartner und die Vertragspartner der Entbindenden sind für die fachgemäße und sorgfältige Erfüllung des Vertrages verantwortlich.

4. Sollte es durch Tun oder Unterlassen der Entbindenden nicht möglich sein, der Entbindenden ordnungsgemäß und rechtzeitig das für die Zwecke einer autologen oder verwandtschaftlichen Transplantation einsatzfähige Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe herauszugeben, bzw. CBC, seinen Vertragspartnern oder den Vertragspartnern der Entbindenden aus Gründen, die nicht in deren Einflussbereich liegen, nicht möglich sein, eine andere ihm/ihnen aus diesem Vertrag hervorgehende Pflicht zu erfüllen, gelten die CBC, deren Vertragspartner oder dem Vertragspartner der Entbindenden aus dem Vertrag hervorgehenden Pflichten von diesen als ordnungsgemäß und rechtzeitig erfüllt.

5. Sollte das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe während seiner Aufbewahrung beschädigt werden und zwischen der Pflichtverletzung durch CBC, seine Vertragspartner oder die Vertragspartner der Entbindenden und dem verursachten Schaden ein direkter Zusammenhang bestehen, verpflichtet sich CBC der Entbindenden die entstandenen Schäden zu ersetzen, höchstens jedoch in Höhe der durch die Entbindende an CBC geleisteten Geldzahlungen. CBC trägt keine Verantwortung für Schäden, die am aufbewahrten Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe dann entstanden sind, wenn der Schaden nicht durch Pflichtverletzung durch CBC entstanden ist, insbesondere bei Beschädigung in Folge von Naturkatastrophen, durch Krieg oder andere Geschehnisse, die CBC auch nicht unter Aufwendung der ordentlichen und fachgemäßen Sorgfalt verhindert konnte.

6. Sollte die Entbindende den Gesamtbetrag, zu dessen Bezahlung sie im Sinne des Vertrages verpflichtet ist, innerhalb von 90 Tagen ab seiner Fälligkeit nicht bezahlen und zwar auch nicht trotz schriftlicher von CBC ausgestellter und der Entbindenden innerhalb dieser Frist zugestellter Mahnung, gilt sie als nicht an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe interessiert. In einem solchen Fall ist CBC berechtigt, das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe im Namen der Entbindenden zu entsorgen.

Art. V.

Datenschutz

1. Cord Blood Center AG wird bei der Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten, für die Zwecke dieses Vertrages die geltenden Datenschutzgesetze einhalten. CBC AG ist bei dieser Datenverarbeitung in der Position des Verantwortlichen.

2. Die Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist der zwischen Cord Blood Center AG und Ihnen als betreffend Person abgeschlossener Vertrag. Zweck der Verarbeitung ist Vertragsabschluss mit den Kunden.

3. Cord Blood Center AG wird für die Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten durch Cord Blood Center AG die Einwilligung des Kunden gemäß einholen. Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und gesundheitsbezogener Daten durch Cord Blood Center AG im Rahmen dieses Vertrags befinden sich in der Datenschutzerklärung im Anhang 1 oder an der Webseite <https://www.cordbloodcenter.at/gdpr>

Art. VI.

Schlussbestimmungen

1. Im Falle des Ablebens der ENTBINDENDEN bleibt das Kind Berechtigter aus diesem Vertrag. Im Falle seiner Minderjährigkeit ist der gesetzliche Vertreter berechtigt, bis zu seiner Volljährigkeit alle Handlungen gemäß dem Vertrag durchzuführen.

2. Im Falle einer Auflösung von CBC ohne Rechtsnachfolger verpflichtet sich CBC, dies der ENTBINDENDEN ohne Verzug mitzuteilen und die Übertragung seiner Rechte und Pflichten an ein anderes dazu berechtigtes Subjekt sicher-

zustellen.

3. Mit der Unterzeichnung des Vertrages erteilt die ENTBINDENDE der Gesellschaft CBC Vollmacht zum Handeln in ihrem Namen in allen mit der Durchführung des Vertrages zusammenhängenden Angelegenheiten (vor allem im Zusammenhang mit Verarbeitung, Untersuchung, Transport und Lagerung). Die erteilte Vollmacht berechtigt CBC, jegliche für die Durchführung des Vertrages notwendigen Verträge im Namen der ENTBINDENDEN abzuschließen.

4. Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass die ENTBINDENDE berechtigt ist, den Vertrag schriftlich zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Monatsletzten berechnet vom Tag der Zustellung der Kündigung an CBC.

5. Sollten die zur Erfüllung des Vertragsgegenstandes verpflichteten Vertragspartner von CBC oder die externe Entnahmeeinrichtung bzw. der Belegarzt, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes ausgewählt wurde, Handlungen tätigen, die auf Beendigung des Vertragsverhältnisses mit CBC oder gegen seine Einhaltung zugunsten der ENTBINDENDEN gerichtet sind, ist CBC berechtigt, den Vertrag schriftlich zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt am Tag der Zustellung der Kündigung bei der ENTBINDENDEN zu laufen. Die Kündigung muss der ENTBINDENDEN spätestens vor dem Abnahmetag des biologischen Materials zugestellt werden. Nach Abnahme des biologischen Materials ist CBC nicht berechtigt, den Vertrag zu kündigen.

Im Übrigen nehmen die Vertragsparteien zur Kenntnis, dass in jenen Fällen, in denen (i) die von der ENTBINDENDEN gewählte externe Entnahmeeinrichtung bzw. der Belegarzt aus Gründen, die nicht im Einflussbereich der CBC oder der Cord Blood Center Gruppe liegen, die Durchführung einer Entnahme verweigert oder sonst unmöglich macht oder (ii) die ENTBINDENDE nach Abschluss dieser Vereinbarung eine externe Entnahmeeinrichtung bzw. den Belegarzt wählt, die in keiner Kooperation mit der CBC steht, eine Erfüllung dieser Vereinbarung durch CBC oder die Cord Blood Center Gruppe unmöglich wird und diese Vereinbarung rückwirkend aufgelöst wird, wobei zwischen den Vertragsparteien wechselseitig sämtliche daraus entstehenden Rechtsansprüche, insbesondere Haftungen, welcher Art auch immer, ausgeschlossen werden.

6. Am Tag der Beendigung des Vertrages erlöschen jene Rechte und Pflichten nicht, die nach ihrer Natur auch nach der Beendigung des Vertrages andauern sollen, d. h. vor allem Ansprüche auf Geldleistungen und Berechtigungen von CBC zur Handlung im Namen der ENTBINDENDEN.

7. Der Vertrag ist gültig und wirksam ab dem Tage seiner Unterzeichnung von beiden Vertragsparteien. Der Vertrag richtet sich nach der Rechtsordnung der Republik Österreich. Der Gerichtsstand ist Wien.

8. Sollte die ENTBINDENDE von CBC, oder seinen Vertragspartnern ein Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe aus welchem Grund auch immer übernehmen, fertigen die Vertragsparteien ein Übergabe- und Übernahmeprotokoll an, in dem sie den Zustand des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes bei der Übergabe und Übernahme beschreiben. Ab der Übernahme des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes von der ENTBINDENDEN oder von einer von ihrer beauftragten Person, trägt weder die Gesellschaft CBC noch ein Partner von ihr oder der ENTBINDENDEN Verantwortung für den Zustand und die Verwendbarkeit des Transplantats und/oder

Nabelschnurgewebes.

9. Die ENTBINDENDE ist verpflichtet, CBC jede Änderung ihrer Anschrift oder anderer persönlicher Angaben unverzüglich mitzuteilen. Sollte CBC ein Schriftstück an die im Kopf des Vertrages angeführte oder die zuletzt mitgeteilte Anschrift der ENTBINDENDEN senden und dieses kommt nach zwei Zustellversuchen als nicht zugestellt zurück, wird dieses Schriftstück am siebten Werktag nach dessen letzter Aufgabe als zugestellt betrachtet.

10. CBC ist für eventuelle Schadens- und Rechtsfolgen, die im Zusammenhang mit der Wirkung und den Folgen von höherer Gewalt (z. B. Naturkatastrophen, Demonstrationen, Kriege u. ä.) stehen nicht verantwortlich.

11. Der Vertrag ist in zwei Exemplaren ausgefertigt, von denen eines CBC und eines die ENTBINDENDE erhält.

12. Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, Verschwiegenheit über alle aufgrund des Vertrages erworbenen Angaben, vor allem über Personenangaben, Gesundheitszustand des Kindes und der ENTBINDENDEN oder eines Dritten zu bewahren. Die ENTBINDENDE erteilt mit ihrer Unterschrift des Vertrages der Gesellschaft CBC Einverständnis für die Verarbeitung der von ihr gewährten

Personenangaben zwecks Vertragsrealisierung freiwillig im Einklang mit den dazu geltenden Gesetzen. Das Einverständnis wird unbefristet erteilt und es ist möglich, es schriftlich erst nach Beendigung des Vertrages zu widerrufen. Die Gesellschaft CBC ist berechtigt, die zu bearbeitenden Personenangaben an ihre Vertragspartner und Subjekte, die sich an der Vertragsrealisierung beteiligen, im erforderlichen Umfang zu übergeben. In demselben Umfang und unter denselben Bedingungen erteilt die ENTBINDENDE ihr Einverständnis für die Verarbeitung anderer gewährter Angaben, die nicht die Natur von Personenangaben aufweisen.

13. Der Vater des Kindes erklärt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages sein Einverständnis, dass die ENTBINDENDE im Namen des Vaters alle mit der Erfüllung dieses Vertrages zusammenhängenden, dem Vater gehörenden Rechte bzw. Pflichten ausübt bzw. erfüllt, wozu er ihr mit der Unterzeichnung dieses Vertrages die Vollmacht erteilt. Der Vater des Kindes ist zugleich damit einverstanden, dass alle an die ENTBINDENDE und/oder den Vater des Kindes adressierten Schriftstücke laut diesem Vertrag nur an die ENTBINDENDE gesandt werden. Die ENTBINDENDE verpflichtet sich, mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, den Vater des Kindes über die Zustellung von Schriftstücken und ihren Inhalt zu informieren. Der Anspruch des Vaters auf Schadenersatz gegenüber der ENTBINDENDEN ist dadurch nicht berührt. Falls es nötig wird, dass der Vater des Kindes laut diesem Vertrag etwas persönlich tut oder duldet, verpflichtet er sich, alle erforderlichen Handlungen selbst durchzuführen oder zu dulden. Sollte der Vater des Kindes den Vertrag nicht unterzeichnen, übt alle aus diesem Vertrag resultierenden Rechte und Pflichten des Vaters des Kindes die ENTBINDENDE aus.

14. Die Vertragsparteien erklären, dass sie den Vertrag aufmerksam gelesen haben, ihnen der Vertragstext verständlich, seine Bedeutung klar ist, und der Vertrag ihrem ernststen und freien Willen entspricht, er weder in Bedrängnis noch zu auffallend ungünstigen Bedingungen abgeschlossen wurde, was sie mit ihren Unterschriften bestätigen.

Ort, Datum:

ENTBINDENDE

Vater des Kindes

Cord Blood Center AG
Ing. Martin Kollar, Mitglied des Vorstands



Cord Blood Center AG
Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
ID: CH10038025511
Company number: CHE-178.669.230
VAT number: CHE-178.669.230 MWST.

Vertrag

Nr.,

abgeschlossen zwischen

und

Cord Blood Center AG

mit Sitz: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Schweiz

Tel. +43 664 219 41 88

Firmennummer: CHE-178.669.230

Bankverbindung: RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN AG

IBAN:AT36 3200 0000 1483 3354

BIC: RLNWATWW

(nachstehend nur "CBC" genannt)

Frau: _____

wohnhaft in: _____

geb. am: _____

(nachstehend nur "Entbindende")

Herrn: _____

wohnhaft in: _____

geb. am: _____

(nachstehend nur „Vater“ genannt)

Art. I. Präambel

1. Die Vertragsparteien erklären, dass sie den Vertrag aus freiem Willen und in ernstesten Absichten abschließen und für juristische Handlungen befähigt sind. Dieser Vertrag wird unter der Voraussetzung der Lebendgeburt des neugeborenen Kindes (in der Folge „Kind“) von der ENTBINDENDEN und/oder dem Vater als gesetzliche Vertreter des Kindes geschlossen, wobei Berechtigter aus diesem Vertrag ausschließlich das Kind ist. Der Vertrag wird zu dem Zweck geschlossen, dem Kind vertreten durch die Entbindende und/oder dem Vater nach umfassender ärztlicher Aufklärung der ENTBINDENDEN zu ermöglichen, ein

☐ Transplantat aus Nabelschnurblut („Standard“)

☒ Transplantat aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut („Premium“)

☐ Transplantat aus Nabelschnurblut sowie Nabelschnurgewebe („Standard Plus“)

☐ Transplantat aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut sowie Nabel-Schnurgewebe („Premium Plus“)
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

ffür die Bedürfnisse des Kindes oder dessen Nächstverwandte zu erhalten und zu lagern.

2. CBC ist eine Gesellschaft der Cord Blood Center Gruppe, die auf die Organisation der erforderlichen Schritte zur Gewinnung, Konservierung und Einlagerung von Nabelschnurblut- und Plazentablut sowie Nabelschnurgewebe spezialisiert ist. CBC ist von den jeweils nach den innerstaatlich anwendbaren gesetzlichen Regelungen ordnungsgemäß bewilligten Gewebebanken der Cord Blood Center Gruppe (in der Folge „Gewebebank“) mit der gesamten Organisation zur Durchführung der unter Punkt 1 (eins) angeführten Tätigkeiten inklusive der vertraglichen Abwicklung mit den gesetzlichen Vertretern der Neugeborenen beauftragt. Die Cord Blood Center Gruppe betreibt eine Gewebebank und Entnahmeeinrichtung in Österreich (Cord Blood Center AT GmbH), die gemäß Gewebesicherheitsgesetz zur Entnahme, Lagerung und Verteilung von Nabelschnur- und/oder Plazentablut sowie Nabelschnurgewebe bewilligt ist

3. Die Entnahme des Nabelschnur- und/oder Plazentablutes und des Nabel-

schnurgewebes erfolgt in einer externen Entnahmeeinrichtung, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnur- bzw. Plazentablutes und/oder Nabelschnurgewebes auf Basis einer separaten Vereinbarung zwischen der ENTBINDENDEN und der Entnahmeeinrichtung ausgewählt wurde. Die ENTBINDENDE wurde darüber informiert, dass die Wahl der externen Entnahmeeinrichtung auf jene Entnahmeeinrichtungen limitiert ist, die mit der CBC in Kooperation stehen. Wird seitens der Entbindenden eine Entnahmeeinrichtung gewählt, die in keiner Kooperation zu CBC steht, so kann nachstehender Vertrag nicht rechtswirksam zustande kommen.

Art. II. Gegenstand des Vertrages

1. CBC verpflichtet sich, sämtliche für die Gewinnung, Konservierung und Einlagerung von Nabelschnur- und/oder Plazentablut (weiterhin auch nur „Nabelschnurblut“) und/oder Nabelschnurgewebe gesetzlich vorgesehenen Schritte, die unter Punkt 2 (zwei) dieses Vertragspunktes angeführt sind, im Zusammenwirken mit einer externen Entnahmeeinrichtung zu organisieren, zu koordinieren und dem Vertragspartner als Gesamtpaket zur Verfügung zu stellen.

2. CBC verpflichtet sich mit dem Vertrag:

- a) das für die Gewährleistung der Entnahme und den Transport der (für die a) das für die Gewährleistung der Entnahme und den Transport der (für die Herstellung eines Transplantats zur autologen oder verwandtschaftlichen Transplantation von Stammzellen oder sonstigen Blutzellen bestimmten) Nabelschnurblutstammzellen erforderliche Material vorzubereiten,
- b) die Kooperation zwischen jener externen Entnahmeeinrichtung, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes ausgewählt wurde und der Gewebebank zur Entnahme des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes zu koordinieren,
- c) die Verarbeitung, das Einfrieren und den Transport der Blutstammzellen aus der Nabelschnur und/oder Plazenta (nachstehend nur "Transplantat" genannt) und die Verarbeitung, das Einfrieren und den Transport des Nabelschnurgewebes durch die Gewebebank zu organisieren,
- d) die Untersuchung der bakteriellen Kontamination des Transplantats und Nabelschnurgewebes durch aerobe und anaerobe Kultivierung zu veranlassen,
- e) die Untersuchung der Zahl der Zellen in dem entnommenen Nabelschnur- und/oder Plazentablut zu veranlassen,
- f) die Information der Entbindenden über die Ergebnisse der Entnahme,

der Verarbeitung und über die Ergebnisse der Untersuchungen aus Punkt d) und e) zu überbringen. Mit der Ausstellung dieser Information („Zertifikat“) wird das Kind Eigentümer des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes.

Diese Information („Zertifikat“) wird der ENTBINDENDEN mit der Post zugesandt. Falls diese Information („Zertifikat“) nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Entbindung eingelangt ist, ist die ENTBINDENDE verpflichtet CBC darüber schriftlich zu verständigen.

Die ENTBINDENDE ist berechtigt, die persönliche Abholung der Information („Zertifikat“) zu verlangen. In diesem Fall hat die ENTBINDENDE CBC darüber vor der Entbindung schriftlich zu verständigen.

g) das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe gemäß dem Wunsch der Entbindenden fachgemäß und sorgfältig zu lagern,

h) an Hand eines schriftlichen Antrags des Kindes, bis zu dessen Volljährigkeit vertreten durch die Entbindende, die Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes an das Kind vertreten durch die Entbindende oder eine von ihrer schriftlich beauftragten qualifizierten Person zu gewährleisten. Die Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes erfolgt unter der Voraussetzung, dass zum Tag der Herausgabe und Abnahme des Materials alle Verbindlichkeiten der Vertragspartner gegenüber der CBC beglichen sind.

Jene vorgenannten Verpflichtungen, zu deren Abwicklung CBC keine Bewilligung hat, werden - ausgenommen der Entnahme, die von jener externen Entnahmeeinrichtung, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes ausgewählt wurde - durch die jeweils dazu berechtigten Gesellschaften der Cord Blood Center Gruppe abgewickelt. Die entsprechenden Verträge werden von CBC entweder direkt oder über seine Vertragspartner ausgehandelt.

Festgehalten wird, dass die ENTBINDENDE darüber in Kenntnis gesetzt wurde und dies durch Unterfertigen dieser Vereinbarung auch ausdrücklich bestätigt, wonach weder die CBC noch die externe Entnahmeeinrichtung die Haftung für eine erfolgreiche Entnahme durch die externe Entnahmeeinrichtung übernehmen können, insbesondere nicht für den Fall, dass die Entnahme aus medizinischen, organisatorischen oder technischen Gründen bei der Entbindung nicht möglich ist oder das abgenommene Blut und/oder Gewebe zur weiteren Bearbeitung und Lagerung nicht geeignet ist.

3. Die Entbindende verpflichtet sich den Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen und CBC ein Entgelt in der durch den Vertrag festgelegten Höhe und Weise zu bezahlen.

Art. III.

Entgelt

Abnahme- und Bearbeitungsgebühr

1. Die Entbindende verpflichtet sich, CBC für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertragsgegenstandes aus Art. II. des Vertrages Punkt 2. Abs. a) bis f) und h) ein Entgelt in Höhe von **EUR 1790 inkl. MwSt. zu bezahlen**.

Das angeführte Entgelt umfasst sowohl die Kosten und die Entlohnung für CBC für die Erfüllung des Vertrages wie auch die Kosten und die Entlohnung von Vertragspartnern der Entbindenden, welchen der entsprechende Teil des Entgelts im Namen der Entbindenden durch CBC übergeben wird. Die Entbindende verpflichtet sich, das vereinbarte Entgelt CBC auf eine der nachfolgenden Weisen zu bezahlen. Für die Vertragsparteien ist die angekreuzte Variante verbindlich.

☐ mit einer Zahlung in Höhe von **EUR 1790 inkl. MwSt.**

☐ in 4 Quartalszahlungen, in Höhe von jeweils **EUR 447,50 inkl. MwSt.** sowie der Anzahlung von EUR 250.

☐ in 8 Quartalszahlungen, in Höhe von jeweils **EUR 223,80 inkl. MwSt.** sowie der Anzahlung von EUR 250.

Eine Anzahlung in Höhe von EUR 250 ist innerhalb von 10 Tagen ab Vertragsunterzeichnung fällig.

Die folgende Zahlung ist innerhalb von 10 Tagen ab Ausstellung der Rechnung fällig. Die Ausstellung der Rechnung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der Ausstellung der Information aus Art. II. des Vertrages Punkt 2 Abs. f). Sollte dieser Tag auf Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen, endet die Zahlungsfrist am darauffolgenden Arbeitstag. Der Tag der ersten Zahlung wird gleichzeitig zum Stichtag für den Fristablauf aller nachfolgenden Zahlungen vereinbart.

Sollte die Entbindende einen Teil des Entgelts vor der Entbindung, bei der das anschließend zum Transplantat verarbeitete Nabelschnurblut und/oder Nabelschnurgewebe entnommen wird, bezahlen, gilt diese Zahlung als Entgeltvorauszahlung..

2. Sollte sich im Zuge der Informationen im Sinne von Art. II. Punkt 2 Abs. f) herausstellen, dass das Transplantat aus Nabelschnurblut und/oder Plazentablut und/oder das Nabelschnurgewebe kontaminiert oder nicht für die Lagerung geeignet ist, und sich die Entbindende entscheidet, nicht an der Aufrechterhaltung des Eigentums an diesem Teil des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes interessiert zu sein, hat sie dies entsprechend den Vertragsbestimmungen schriftlich CBC mitzuteilen. Anschließend werden der Entbindenden vom CBC alle durch die Entbindende an CBC gemäß dem Vertrag geleisteten Geldzahlungen für den Teil des Transplantates oder des Gewebes, das kontaminiert oder nicht verwendbar ist, zurückerstattet. Falls nur ein Teil des Transplantates oder Gewebes zur Einlagerung kommt, reduziert sich die Abnahme- und Bearbeitungsgebühr sowie die Lagergebühr entsprechend laut der zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung aktuellen Preisliste von CBC.

3. Das vereinbarte Entgelt ist CBC von der Entbindenden zugunsten seines in der Kopfzeile dieses Vertrages angeführten Kontos zu bezahlen. Bei Änderung der Bankverbindung wird dies von CBC der Entbindenden mitgeteilt, und diese hat alle weiteren Zahlungen im Sinne der Mitteilung durch das CBC zu tätigen. Sollte die Entbindende die Zahlung aus irgendeinem Grund auf ein falsches Konto tätigen, obwohl sie über das richtige Konto informiert wurde, gilt die Bezahlung als nicht realisiert. Das Entgelt gilt dann als bezahlt, wenn es auf das Bankkonto von CBC gutgeschrieben wird

Lagergebühr

4. Die Entbindende verpflichtet sich zur Bezahlung einer regelmäßigen Jahresgebühr für die ordnungsgemäße Erfüllung des Teiles des Vertragsgegenstandes aus Art. II. Punkt 2. Abs. g) in folgender Höhe:

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnurblut („Standard“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 67,80 - inkl. MwSt.

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut („Premium“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 79,29 - inkl. MwSt.

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnurblut sowie des Nabelschnurgewebes („Standard Plus“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 90,79 - inkl. MwSt.

Im Falle eines **Transplantates aus Nabelschnur- und Plazentablut oder nur aus Plazentablut sowie des Nabelschnurgewebes („Premium Plus“)** gemäß Art. I beträgt die Jahresgebühr EUR 102,28 - inkl. MwSt.

Die Entbindende verpflichtet sich, die vereinbarte Lagergebühr an CBC auf eine der nachfolgenden Weisen zu bezahlen. Für die Vertragsparteien ist die angekreuzte Variante verbindlich.

☐ **Jährliche Zahlung, in Höhe von derzeit EUR 79,29 inkl. MwSt.**

☐ **5-Jährige Vorauszahlung, in Höhe von derzeit EUR 376,94 inkl. MwSt.**

☐ **10-Jährige Vorauszahlung, in Höhe von derzeit EUR 713,65 inkl. MwSt. (bitte Zutreffendes ankreuzen)**

5. Die Gebühr für die Aufbewahrung ist immer innerhalb von 14 Tagen ab dem Beginn der Transplantataufbewahrung fällig. Für das Kalenderjahr, in dem das Kind Eigentum an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe erworben hat, wird ein Verhältnisanteil der Gebühr für die Aufbewahrung entsprechend der Anzahl voller Kalendermonate bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem mit der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes begonnen wurde, bezahlt. Die Gebühr für die Aufbewahrung für das jeweilige Jahr bzw. die gewählte Periode zur Vorauszahlung ist von der Entbindenden immer innerhalb von 14 Tagen ab dem Jahrestag des Beginns der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes zu bezahlen. Die Gebühr ist von der Entbindenden an Hand einer von CBC ausgestellten Rechnung zu bezahlen. Die Rechnung wird spätestens am Tag des Beginns der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes bzw. am Jahrestag des Beginns der Aufbewahrung des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes ausgestellt. Bei Verzug mit der Bezahlung der Gebühr für die Aufbewahrung sind vom CBC der Entbindenden mindestens zwei schriftliche Mahnungen zuzustellen und CBC ist berechtigt, für jeden Verzugstag einen Verzugszins in Höhe von 0,05% der ausstehenden Gebühr zu fordern, wobei die Kosten für die Mahnungen und andere damit verbundene Ausgaben von der Entbindenden getragen werden. Die Lagergebühr umfasst

die Entlohnung und die mit der Erfüllung des Vertrages zusammenhängenden Kosten von CBC sowie die Kosten und die Entlohnung seiner Vertragspartner. CBC ist bis zur Bezahlung des ganzen ausstehenden Betrages an das CBC nicht zur Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes an die Entbindende verpflichtet.

6. Die regelmäßigen Gebühren sind CBC von der ENTBINDENDEN zugunsten seines in der Kopfzeile dieses Vertrages angeführten Kontos zu bezahlen. Bei Änderung der Bankverbindung wird dies von CBC der Entbindenden mitgeteilt, und diese hat alle weiteren Zahlungen im Sinne der Mitteilung durch CBC zu tätigen. Sollte die ENTBINDENDE die Zahlung aus irgendeinem Grund auf ein falsches Konto tätigen, obwohl sie über das richtige Konto informiert wurde, gilt die Bezahlung als nicht realisiert. Die Gebühr gilt dann als bezahlt, wenn sie auf das Bankkonto von CBC gutgeschrieben wird.

7. Es wird ausdrücklich die Wertbeständigkeit der Jahresgebühr vereinbart. Als Maß zur Berechnung dient der Index der Verbraucherpreise 2023, der von der Statistik Austria monatlich verlautbart wird, oder ein an seine Stelle tretender Index. Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist erstmals von der für (Jänner 2025) verlautbarten Indexziffer und sodann bei jedem Überschreiten des jeweils geltenden Spielraums nach oben oder unten neu zu berechnen. Die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraums gelegene Indexziffer bildet die Grundlage für die Berechnung des neuen Spielraums. Über eine Indexanpassung wird CBC die Entbindende schriftlich im Zuge der Rechnungslegung informieren. In anderen Fällen, kann die Gebühr für die Aufbewahrung nur nach Vereinbarung beider Vertragsparteien erhöht werden.

Art. IV.

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

1. Die ENTBINDENDE:

- a) verpflichtet sich, CBC und allen ihren Vertragspartnern die für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages erforderliche Mitwirkung zu leisten;
- b) willigt nach umfassender Aufklärung als gesetzliche Vertreterin des Kindes ein, dass nach Abnabelung des Kindes Nabelschnur- und/oder Plazentablut und/oder Nabelschnurgewebe entnommen wird;
- c) willigt nach umfassender Aufklärung ein, dass ihr Blut entnommen und die erforderlichen Tests, insbesondere infektionsserologischen Untersuchungen durchgeführt werden;
- d) verpflichtet sich, das vereinbarte Entgelt innerhalb der vertraglichen Frist und auf die in dem Vertrag festgelegte Weise zu den im Vertrag angeführten Bedingungen zu bezahlen;
- e) ist berechtigt, bis zum Erreichen der Volljährigkeit des Kindes für das Kind von CBC und seinen Vertragspartnern Informationen im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages zu verlangen; nach Erreichen der Volljährigkeit des Kindes steht dieses Recht dem Kind zu;
- f) ist berechtigt, bis zum Erreichen der Volljährigkeit des Kindes für das Kind die Herausgabe des Transplantats und/oder Nabelschnurgewebes und zwar zwecks seiner Verwendung zu autologen oder verwandtschaftlichen Transplantation, bzw. zu einem anderen Zweck zu verlangen; nach Erreichen der Volljährigkeit des Kindes steht dieses Recht dem Kind zu;
- g) ist berechtigt, falls sich herausstellt, dass das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe kontaminiert oder nicht für die Lagerung geeignet ist, innerhalb von 21 Tagen ab der Ausstellung der Information gemäß Art. II. Punkt 2. Art. f) des Vertrages darüber zu entscheiden, ob sie an der Aufrechterhaltung des Eigentums an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe interessiert ist. Sollte die Entbindende in diesem Falle nicht daran interessiert sein, Eigentum an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe zu behalten, hat sie dies CBC innerhalb von 21 Tagen ab der Ausstellung der Information gemäß Art. II Punkt 2 Art. f) des Vertrages schriftlich mitzuteilen. Andernfalls ist sie zur Bezahlung des restlichen Entgeltes in Übereinstimmung mit Art. III des Vertrages verpflichtet, falls sie diese nicht bereits getätigt hat.
- h) verzichtet im Namen des Kindes sowie im eigenen Namen im rechtlich höchstzulässigen Ausmaß auf sämtliche Ansprüche gegen die von der ENTBINDENDEN gewählten externen Entnahmeeinrichtung bzw. den Belegarzt sowie die, die Abnahme von Nabelschnurblut und/oder Nabelschnurgewebe durchführende Fachkraft, soweit diese Ansprüche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

2. CBC:

- a) verpflichtet sich, die ENTBINDENDE über den Zustand, die Verarbeitung und die Untersuchungsergebnisse gemäß Art. II Punkt 2. Art. d) und e) des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes zu informieren;
- b) verpflichtet sich, den Gegenstand des Vertrages unter Aufwendung fachlicher Sorgfalt zu erfüllen;

c) verpflichtet sich, die Herausgabe des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes in Übereinstimmung mit den Vertragsbestimmungen zu gewährleisten;

d) hat das Recht auf die Bezahlung der Kosten in Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages, die Bestandteil des vereinbarten Entgelts gemäß Art. III Punkt 1 und 4 des Vertrages sind, falls im Vertrag nichts anderes vereinbart wurde;

e) ist berechtigt, die Erfüllung auch über Dritte zu gewährleisten, wobei CBC für das Ergebnis seiner Tätigkeit so verantwortlich ist, als ob sie von ihm selbst geleistet würde.

3. CBC, seine Vertragspartner und die Vertragspartner der Entbindenden sind für die fachgemäße und sorgfältige Erfüllung des Vertrages verantwortlich.

4. Sollte es durch Tun oder Unterlassen der Entbindenden nicht möglich sein, der Entbindenden ordnungsgemäß und rechtzeitig das für die Zwecke einer autologen oder verwandtschaftlichen Transplantation einsatzfähige Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe herauszugeben, bzw. CBC, seinen Vertragspartnern oder den Vertragspartnern der Entbindenden aus Gründen, die nicht in deren Einflussbereich liegen, nicht möglich sein, eine andere ihm/ihnen aus diesem Vertrag hervorgehende Pflicht zu erfüllen, gelten die CBC, deren Vertragspartner oder dem Vertragspartner der Entbindenden aus dem Vertrag hervorgehenden Pflichten von diesen als ordnungsgemäß und rechtzeitig erfüllt.

5. Sollte das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe während seiner Aufbewahrung beschädigt werden und zwischen der Pflichtverletzung durch CBC, seine Vertragspartner oder die Vertragspartner der Entbindenden und dem verursachten Schaden ein direkter Zusammenhang bestehen, verpflichtet sich CBC der Entbindenden die entstandenen Schäden zu ersetzen, höchstens jedoch in Höhe der durch die Entbindende an CBC geleisteten Geldzahlungen. CBC trägt keine Verantwortung für Schäden, die am aufbewahrten Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe dann entstanden sind, wenn der Schaden nicht durch Pflichtverletzung durch CBC entstanden ist, insbesondere bei Beschädigung in Folge von Naturkatastrophen, durch Krieg oder andere Geschehnisse, die CBC auch nicht unter Aufwendung der ordentlichen und fachgemäßen Sorgfalt verhindert konnte.

6. Sollte die Entbindende den Gesamtbetrag, zu dessen Bezahlung sie im Sinne des Vertrages verpflichtet ist, innerhalb von 90 Tagen ab seiner Fälligkeit nicht bezahlen und zwar auch nicht trotz schriftlicher von CBC ausgestellter und der Entbindenden innerhalb dieser Frist zugestellter Mahnung, gilt sie als nicht an dem Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe interessiert. In einem solchen Fall ist CBC berechtigt, das Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe im Namen der Entbindenden zu entsorgen.

Art. V.

Datenschutz

1. Cord Blood Center AG wird bei der Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten, für die Zwecke dieses Vertrages die geltenden Datenschutzgesetze einhalten. CBC AG ist bei dieser Datenverarbeitung in der Position des Verantwortlichen.

2. Die Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist der zwischen Cord Blood Center AG und Ihnen als betreffend Person abgeschlossener Vertrag. Zweck der Verarbeitung ist Vertragsabschluss mit den Kunden.

3. Cord Blood Center AG wird für die Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten durch Cord Blood Center AG die Einwilligung des Kunden gemäß einholen. Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und gesundheitsbezogener Daten durch Cord Blood Center AG im Rahmen dieses Vertrags befinden sich in der Datenschutzerklärung im Anhang 1 oder an der Webseite <https://www.cordbloodcenter.at/gdpr>

Art. VI.

Schlussbestimmungen

1. Im Falle des Ablebens der ENTBINDENDEN bleibt das Kind Berechtigter aus diesem Vertrag. Im Falle seiner Minderjährigkeit ist der gesetzliche Vertreter berechtigt, bis zu seiner Volljährigkeit alle Handlungen gemäß dem Vertrag durchzuführen.

2. Im Falle einer Auflösung von CBC ohne Rechtsnachfolger verpflichtet sich CBC, dies der ENTBINDENDEN ohne Verzug mitzuteilen und die Übertragung seiner Rechte und Pflichten an ein anderes dazu berechtigtes Subjekt sicher-

zustellen.

3. Mit der Unterzeichnung des Vertrages erteilt die ENTBINDENDE der Gesellschaft CBC Vollmacht zum Handeln in ihrem Namen in allen mit der Durchführung des Vertrages zusammenhängenden Angelegenheiten (vor allem im Zusammenhang mit Verarbeitung, Untersuchung, Transport und Lagerung). Die erteilte Vollmacht berechtigt CBC, jegliche für die Durchführung des Vertrages notwendigen Verträge im Namen der ENTBINDENDEN abzuschließen.

4. Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass die ENTBINDENDE berechtigt ist, den Vertrag schriftlich zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Monatsletzten berechnet vom Tag der Zustellung der Kündigung an CBC.

5. Sollten die zur Erfüllung des Vertragsgegenstandes verpflichteten Vertragspartner von CBC oder die externe Entnahmeeinrichtung bzw. der Belegarzt, die von der ENTBINDENDEN für die Gewinnung des Nabelschnurblutes und/oder Nabelschnurgewebes ausgewählt wurde, Handlungen tätigen, die auf Beendigung des Vertragsverhältnisses mit CBC oder gegen seine Einhaltung zugunsten der ENTBINDENDEN gerichtet sind, ist CBC berechtigt, den Vertrag schriftlich zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt am Tag der Zustellung der Kündigung bei der ENTBINDENDEN zu laufen. Die Kündigung muss der ENTBINDENDEN spätestens vor dem Abnahmetag des biologischen Materials zugestellt werden. Nach Abnahme des biologischen Materials ist CBC nicht berechtigt, den Vertrag zu kündigen.

Im Übrigen nehmen die Vertragsparteien zur Kenntnis, dass in jenen Fällen, in denen (i) die von der ENTBINDENDEN gewählte externe Entnahmeeinrichtung bzw. der Belegarzt aus Gründen, die nicht im Einflussbereich der CBC oder der Cord Blood Center Gruppe liegen, die Durchführung einer Entnahme verweigert oder sonst unmöglich macht oder (ii) die ENTBINDENDE nach Abschluss dieser Vereinbarung eine externe Entnahmeeinrichtung bzw. den Belegarzt wählt, die in keiner Kooperation mit der CBC steht, eine Erfüllung dieser Vereinbarung durch CBC oder die Cord Blood Center Gruppe unmöglich wird und diese Vereinbarung rückwirkend aufgelöst wird, wobei zwischen den Vertragsparteien wechselseitig sämtliche daraus entstehenden Rechtsansprüche, insbesondere Haftungen, welcher Art auch immer, ausgeschlossen werden.

6. Am Tag der Beendigung des Vertrages erlöschen jene Rechte und Pflichten nicht, die nach ihrer Natur auch nach der Beendigung des Vertrages andauern sollen, d. h. vor allem Ansprüche auf Geldleistungen und Berechtigungen von CBC zur Handlung im Namen der ENTBINDENDEN.

7. Der Vertrag ist gültig und wirksam ab dem Tage seiner Unterzeichnung von beiden Vertragsparteien. Der Vertrag richtet sich nach der Rechtsordnung der Republik Österreich. Der Gerichtsstand ist Wien.

8. Sollte die ENTBINDENDE von CBC, oder seinen Vertragspartnern ein Transplantat und/oder Nabelschnurgewebe aus welchem Grund auch immer übernehmen, fertigen die Vertragsparteien ein Übergabe- und Übernahmeprotokoll an, in dem sie den Zustand des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes bei der Übergabe und Übernahme beschreiben. Ab der Übernahme des Transplantates und/oder Nabelschnurgewebes von der ENTBINDENDEN oder von einer von ihrer beauftragten Person, trägt weder die Gesellschaft CBC noch ein Partner von ihr oder der ENTBINDENDEN Verantwortung für den Zustand und die Verwendbarkeit des Transplantates und/oder

Nabelschnurgewebes.

9. Die ENTBINDENDE ist verpflichtet, CBC jede Änderung ihrer Anschrift oder anderer persönlicher Angaben unverzüglich mitzuteilen. Sollte CBC ein Schriftstück an die im Kopf des Vertrages angeführte oder die zuletzt mitgeteilte Anschrift der ENTBINDENDEN senden und dieses kommt nach zwei Zustellversuchen als nicht zugestellt zurück, wird dieses Schriftstück am siebten Werktag nach dessen letzter Aufgabe als zugestellt betrachtet.

10. CBC ist für eventuelle Schadens- und Rechtsfolgen, die im Zusammenhang mit der Wirkung und den Folgen von höherer Gewalt (z. B. Naturkatastrophen, Demonstrationen, Kriege u. ä.) stehen nicht verantwortlich.

11. Der Vertrag ist in zwei Exemplaren ausgefertigt, von denen eines CBC und eines die ENTBINDENDE erhält.

12. Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, Verschwiegenheit über alle aufgrund des Vertrages erworbenen Angaben, vor allem über Personenangaben, Gesundheitszustand des Kindes und der ENTBINDENDEN oder eines Dritten zu bewahren. Die ENTBINDENDE erteilt mit ihrer Unterschrift des Vertrages der Gesellschaft CBC Einverständnis für die Verarbeitung der von ihr gewährten

Personenangaben zwecks Vertragsrealisierung freiwillig im Einklang mit den dazu geltenden Gesetzen. Das Einverständnis wird unbefristet erteilt und es ist möglich, es schriftlich erst nach Beendigung des Vertrages zu widerrufen. Die Gesellschaft CBC ist berechtigt, die zu bearbeitenden Personenangaben an ihre Vertragspartner und Subjekte, die sich an der Vertragsrealisierung beteiligen, im erforderlichen Umfang zu übergeben. In demselben Umfang und unter denselben Bedingungen erteilt die ENTBINDENDE ihr Einverständnis für die Verarbeitung anderer gewährter Angaben, die nicht die Natur von Personenangaben aufweisen.

13. Der Vater des Kindes erklärt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages sein Einverständnis, dass die ENTBINDENDE im Namen des Vaters alle mit der Erfüllung dieses Vertrages zusammenhängenden, dem Vater gehörenden Rechte bzw. Pflichten ausübt bzw. erfüllt, wozu er ihr mit der Unterzeichnung dieses Vertrages die Vollmacht erteilt. Der Vater des Kindes ist zugleich damit einverstanden, dass alle an die ENTBINDENDE und/oder den Vater des Kindes adressierten Schriftstücke laut diesem Vertrag nur an die ENTBINDENDE gesandt werden. Die ENTBINDENDE verpflichtet sich, mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, den Vater des Kindes über die Zustellung von Schriftstücken und ihren Inhalt zu informieren. Der Anspruch des Vaters auf Schadenersatz gegenüber der ENTBINDENDEN ist dadurch nicht berührt. Falls es nötig wird, dass der Vater des Kindes laut diesem Vertrag etwas persönlich tut oder duldet, verpflichtet er sich, alle erforderlichen Handlungen selbst durchzuführen oder zu dulden. Sollte der Vater des Kindes den Vertrag nicht unterzeichnen, übt alle aus diesem Vertrag resultierenden Rechte und Pflichten des Vaters des Kindes die ENTBINDENDE aus.

14. Die Vertragsparteien erklären, dass sie den Vertrag aufmerksam gelesen haben, ihnen der Vertragstext verständlich, seine Bedeutung klar ist, und der Vertrag ihrem ernststen und freien Willen entspricht, er weder in Bedrängnis noch zu auffallend ungünstigen Bedingungen abgeschlossen wurde, was sie mit ihren Unterschriften bestätigen.

Ort, Datum:

ENTBINDENDE

Vater des Kindes

Cord Blood Center AG
Ing. Martin Kollar, Mitglied des Vorstands



Cord Blood Center AG
Bodenhof 4, 6014 Luzern, Switzerland
ID: CH10038025511
Company number: CHE-178.669.230
VAT number: CHE-178.669.230 MWST.

Anhang 1 - Datenschutzerklärung

Diese Erklärung bezieht sich auf Sie und auf Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie ein Kunde der Gesellschaft Cord Blood Center AG Cord Blood Center AG, mit Sitz: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Schweiz Tel. +43 664 219 41 88 Firmennummer: CHE-178.669.230, (nachstehend CBC) sind. Diese Gesellschaft tritt als Verantwortlicher bei der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten auf. Diese Erklärung erläutert, wie die von Ihnen bzw. von Dritten erworbene personenbezogene Daten während der Dauer der Vertragsbeziehung verwendet werden.

Diese Erklärung können wir in gewissen Zeitabständen aktualisieren. Falls dies geschieht, werden wir Sie auf unserer Webseite <https://www.cordbloodcenter.at/gdpr/> informieren. Diese Version der Erklärung wurde am 25.05.2018 ausgegeben.

Kategorien der personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten nachstehende Daten:

Dienstleistung	Kategorie der personenbezogenen Daten	Beispiel für personenbezogene Daten
Vertragsabschluss Beraterdienste	Persönliche Kontaktdaten	Name, Nachname, Dauerwohnsitz-adresse, Korrespondenzadresse, E-Mail-Adresse, Kontakt Telefonnummer, ID-Nummer, akademischer Grad
	Vertragsangaben	Inhalt des mit unserer Gesellschaft abgeschlossenen Vertrages samt aller Anhänge, Umfang der gewährten Dienstleistungen
	Gewährte Dienstleistungen und Produkte	Produkte und Dienstleistungen, Abonnement, Bestellungs-geschichte, Unterkunft, Beförderungen, Anflug/Abflug usw.
	Zahlungsinformationen	Bankkontonummer und Höhe der gebührenpflichtigen Dienstleistungen, Produkten, Zahlungsdatum und Zahlungszeit
	Korrespondenz- und Kommunikationsangaben	E-Mails, Briefkorrespondenz

Dienstleistung	Kategorie der personenbezogenen Daten	Beispiel für personenbezogenen Daten
Unterstützung des Verkaufs und der Kundenbetreuung	Persönliche Kontaktdaten	Name und Nachname, Adresse, Geschlecht, Telefon, E-Mail, Anstellungsposition, Zahlungsangaben
	Vertragsangaben	Bankkontonummer und Höhe der gebührenpflichtigen Dienstleistungen, Produkten, Zahlungsdatum und Zahlungszeit, Identifikation des Zahlers
	Korrespondenz- und Kommunikationsangaben	E-Mail, Briefkorrespondenz
	Reklamationen / Stornierungen	Name, Nachname, Adresse, Höhe der Vergebüh- rung, Name des reklamierten Produktes bzw. der Dienstleistung, Empfangsdatum der Reklamation, Abwicklungsform
Vergleich von Attributen der betreffenden Person zur Gruppe mit	Persönliche Kontaktdaten	E-Mail-Adresse, Datum und Zeit der Dienstleistungsaktivierung

ähnlichem Profil durch verschiedenes Scoring	Vertragsangaben	Datum und Zeit der Dienstleistungsaktivierung
	Aktivitäten	Interessen Arten
Archivierung der Dokumentation gemäß Sonderregelungen	Gemäß obengenannten Spalten	Gemäß obengenannten Spalten auf die Dauer der Retention

Zwecke und Ziele der Datenverarbeitung

Cord Blood Center AG wird Ihre Daten für nachstehende Zwecken verarbeiten:

Dienstleistung	Zweck der Verarbeitung	Beschreibung des Zieles der Verarbeitung	Rechtsgrundlage
Kunden Administrative für ausgewählte medizinische Behandlungen	Vertragsabschluss mit dem Klienten	Wir führen persönliche Aufzeichnungen aller unserer Kunden und deren ausgewählten Dienstleistungen. Auf der Basis der Analyse unserer Aufzeichnungen treffen wir strategische Entscheidungen bezüglich der Angebote für unsere Kunden	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist der zwischen unserer Gesellschaft und Ihnen als betreffenden Person abgeschlossener Vertrag
	Abwicklung von Streitfällen und Beschwerden	Wir können die personenbezogenen Daten für die Abwicklung von Streitfällen, Beschwerden oder rechtlichen Verfahren, bzw. beim Verdacht auf einen Verstoß, die wir weiter überprüfen möchten, verarbeiten.	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist ein berechtigtes Interesse unserer Gesellschaft als des Verantwortlichen. Unser Interesse ist, für die Lösung eines eventuellen Streitfalls, alle Unterlagen gesichert und zur Disposition zu haben.
	Steuern und Buchhaltung	Zum Zwecke der Pflichterfüllung, die aus dem Steuergesetz oder anderen, mit den finanziellen Leistungen verbundenen Vorschriften hervorgeht, sind wir verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten zu verarbeiten	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung aufgrund der buchhalterischen und steuerlichen Vorschriften
	Statistische Zwecke	Gespeicherte bzw. aggregierte personenbezogene Daten können als Auswertungsgegenstand für interne Bedürfnisse des Verantwortlichen dienen	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das berechnete Interesse und die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht des Verantwortlichen
	Gesetzeseinhaltung	Wir werden möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten wegen Einhaltung des Gesetzes verarbeiten müssen (z.B. Ausführung der sicherheitlichen Nachforderungen von Regierungsorganen oder einem Gerichtsauftrag nachzukommen)	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung
	Archivierung	Im Sinne von Sondervorschriften sind wir verpflichtet, einige Daten aus unseren Beziehungen aufzubewahren	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung

Dienstleistung	Zweck der Verarbeitung	Beschreibung des Zieles der Verarbeitung	Rechtsgrundlage
Fakturierung, Reklamationen, Informationslink	Verarbeitung von Anlässen, Fakturierung, Fragenbeantwortung, Informationen über Zahlungen der Schuldner (Grundlage zur Rechnungsausstellung)	Wir können die personenbezogenen Daten für die Ausstellung von Rechnungen, die Verfolgung von Finanztransaktionen zwischen Ihnen und unserem Unternehmen in unseren Buchhaltungssystemen verarbeiten.	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist ein berechtigtes Interesse unserer Gesellschaft als des Verantwortlichen, sowie Erfüllung des Vertrages, in dem Sie als eine der Vertragsparteien auftreten
	Abwicklung von Streitfällen und Beschwerden	Wir können die personenbezogenen Daten für die Abwicklung von Streitfällen, Beschwerden oder rechtlichen Verfahren, bzw. beim Verdacht auf einen Verstoß, die wir weiter überprüfen möchten, verarbeiten.	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist ein berechtigtes Interesse unserer Gesellschaft als des Verantwortlichen
	Statistische Zwecke	Gespeicherte bzw. aggregierte personenbezogene Daten können als Auswertungsgegenstand für interne Bedürfnisse des Verantwortlichen dienen	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das berechnete Interesse und die gesetzliche Pflichterfüllung des Verantwortlichen
	Gesetzeseinhaltung	Wir werden möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten wegen Einhaltung des Gesetzes verarbeiten müssen (z.B. Ausführung der sicherheitlichen Nachforderungen von Regierungsorganen oder einem Gerichtsauftrag nachzukommen)	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung
	Archivierung	Im Sinne von Sondervorschriften sind wir verpflichtet, einige Daten aus unseren Beziehungen aufzubewahren	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung

Dienstleistung	Zweck der Verarbeitung	Beschreibung des Zieles der Verarbeitung	Rechtsgrundlage
Statistik und Marketing	Vergleich von Attributen der betreffenden Person zur Gruppe mit ähnlichem Profil durch verschiedenes Scoring	Registrierung der Teilnahme am Wettbewerb	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das Einverständnis der betreffenden Person sowie die Erfüllung des Vertrages, in dem die betreffende Person als eine der Vertragsparteien auftritt
	Übergabe des Gewinnes - Gesetzeseinhaltung	Benachrichtigung über das Ergebnis und Übernahme des Gewinnes	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das berechnete Interesse und die gesetzliche Pflichterfüllung des Verantwortlichen

Parteien, die Zutritt zu Ihren Daten haben können

Verantwortlicher kann Ihre Daten mit Dritten unter nachstehenden Umständen teilen:

- Ihre personenbezogenen Daten können wir mit den Dritten teilen, welche die Realisation einer von Ihnen ausgewählten Dienstleistung gewährleisten werden, wie Hotel, Transportgesellschaft, Externes Labor usw.
- Zu den personenbezogenen Daten werden nur befugte Personen Zutritt haben. In solchem Fall wird der Zutritt nur dann erteilt, wenn es für obengenannte Zwecke notwendig ist und ausschließlich an Personen, die gebunden an Schweigepflicht sind
- Falls es aus dem Gesetz oder Gerichtsauftrag hervorgeht, können wir Ihre personenbezogenen Daten mit unseren Auftragnehmern oder Kunden, mit Finanzämtern, Sozialversicherungsträgern, Strafverfolgungsbehörden oder anderen Regierungsorganen teilen.

Positionierung Ihrer personenbezogenen Daten

Zutritt zu Ihren personenbezogenen Daten, insofern diese in unserer Sorgfalt sind, wird das Personal im Rahmen der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes haben.

Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns für einen begrenzten Zeitraum gespeichert und werden, wenn sie für die Verarbeitungszwecke nicht mehr notwendig sind, gelöscht. In der Mehrheit der Fälle heißt es, dass wir ihre Daten nur während der Gültigkeit ihrer Vertragsbeziehung mit uns speichern. Falls möglich, werden wir die Daten noch innerhalb dieser Beziehung löschen, sobald diese nicht mehr notwendig sind.

In jedem Fall werden wir Ihre personenbezogenen Daten spätestens binnen 30 Kalendertagen nach der Beendigung der Vertragsbeziehung löschen. (soweit die lokale Gesetzgebung in definiertem Ausmaß keine längere Aufbewahrung verlangt, z.B. Sondervorschriften wie Buchhaltungsgesetz, Mehrwertsteuergesetz usw.)

Ihre personenbezogenen Daten können wir längere Zeit nach der Beendigung der Vertragsbeziehung im Falle eines anhaltenden Rechtsstreits, sowie im Falle Ihrer Bewilligung für eine langfristige personenbezogene Datenaufbewahrung verarbeiten.

Falls Sie eine Einwilligung erteilt haben, dass wir Sie über Cord Blood Center AG Aktienangebote des Cord Blood Center AG, sowie über kommerzielle Informationen der Vertragspartner durch entsprechende Kommunikationskanäle benachrichtigen können, werden wir Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zweck bis auf Widerruf Ihrer Einwilligung verarbeiten. Über die Möglichkeit des Widerrufs Ihrer Einwilligung werden Sie in jeder erhaltenen Nachricht informiert. Falls wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses verarbeiten, können Sie diese Verarbeitung einwenden. Ihre Einwendungen werden wir sorgfältig und individuell bewerten und Sie über diesbezüglicher Entscheidung informieren.

Zweck der Verarbeitung	Zeitraum der Speicherung
Kunden Administrative	Ab 1.Januar des folgenden Jahres, in welchem es zur Beendigung der Vertragsbeziehung kommt, werden es 4 Jahre
Abwicklung von Streitfällen und Beschwerden	Drei Monate nach Beendigung des Streites, im Falle steuerlicher Leistungen folgende 10 Jahre
Steuern und Buchhaltung	Ab 1.Januar des folgenden Jahres, in welchem es zur Beendigung der Beziehung kommt, 10 Jahre lang
Direkt Marketing	Innerhalb der Gültigkeitsdauer der Vertragsbeziehung oder Mitgliedschaft
Gesetzeseinhaltung	Innerhalb von 4 Jahren
Marketing Einwilligungen	Innerhalb der Marketing-Einwilligungsdauer, bzw. bis zur Rücknahme der Einwilligung
Statistische Zwecke	Innerhalb von 4 Jahren
Kommunikation/IT Monitoring/Logs	Innerhalb von 2 Jahren

Ihre Rechte laut Datenschutzgesetz

Laut der Datenschutz-Grundverordnung der EU haben Sie bestimmte Rechte:

Ihre Rechte	Bedeutung
Zugangsrecht	Sie können Informationen darüber verlangen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, inbegriffen Information über: - warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten - welche Kategorien der personenbezogenen Daten wir verarbeiten - mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen - wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern oder wie die Kriterien für die Festlegung dieser Frist sind - welche Rechte Sie haben - woher wir Ihre personenbezogenen Daten erwerben (falls wir diese nicht von Ihnen erworben haben) - falls die Verarbeitung die automatisierte Entscheidung (sog. Profilierung) enthält, - falls Ihre personenbezogenen Daten in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes weitergegeben wurden, wie wir den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sichern Alle o.g. Informationen sind in diesen Grundsätzen zum Schutz personenbezogener Daten enthalten. Sie können ebenfalls eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, beantragen. Wiederholt eingereichte Anträge können aber gebührenpflichtig werden.
Recht auf Korrektur oder Änderung	Es ist wichtig, dass wir richtige Informationen von Ihnen haben und wir ersuchen Sie um Hinweis, falls irgendwelche von Ihren personenbezogenen Daten nicht übereinstimmen, z.B. wenn Sie Ihren Namen geändert haben oder wenn Sie umgezogen sind
Recht auf Vergessenheit oder Recht auf Löschung	Falls wir Ihre personenbezogenen Daten gesetzwidrig verarbeiten, z.B. falls wir Ihre personenbezogenen Daten längere Zeit als notwendig oder unbegründet verarbeiten, können Sie bei uns eine Löschung dieser Daten beantragen
Recht auf Beschränkung der Verarbeitung	Ab dem Zeitpunkt, wenn Sie die Änderung Ihrer personenbezogenen Daten beantragt oder die Verarbeitung eingewendet haben, und bis zu dem Zeitpunkt, solange wir das Problem nicht lösen oder die Genauigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen können, (oder diese laut Ihren Anweisungen ändern) haben Sie das Recht auf beschränkte Verarbeitung. Es bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der Speicherung personenbezogener Daten) ausschließlich im Einvernehmen mit Ihrer Einwilligung verarbeiten können, bzw. ist die Verarbeitung im Zusammenhang mit Rechtsansprüchen, für Rechtsschutz jemanden anderen notwendig, oder falls ein bedeutendes öffentliches Interesse an der Verarbeitung besteht. Sie können ebenfalls eine Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, falls die Verarbeitung gesetzwidrig ist, aber Sie die Löschung der personenbezogenen Daten nicht wollen.
Recht auf Einwendung der Verarbeitung	Falls Sie denken, dass wir kein Recht auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie gegen unsere Verarbeitung Einwand erheben. In solchen Fällen können wir die Verarbeitung nur dann fortsetzen, wenn wir überzeugende berechtigte Gründe, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheit überwiegen, nachweisen können. Wir können aber Ihre personenbezogenen Daten jederzeit verarbeiten, falls es für die Festlegung, Geltendmachung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche notwendig ist.
Recht auf Übertragbarkeit der Daten	Sie können beantragen, dass Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns für die Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung oder zwecks Vertragserfüllung erteilt haben, in einer strukturierten, gewöhnlich verwendeten und maschinell lesbaren Form bereitgestellt werden. Sie haben ebenfalls das Recht, die Weitergabe dieser Daten an andere Verantwortliche zu beantragen.
Recht auf Rücknahme der Einwilligung	In Fällen, wenn wir Ihre Einwilligung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beantragen, haben Sie das Recht, diese Einwilligung zur weiteren Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zurückzuziehen

Über Ihren Antrag/Ihre Anträge werden wir auch die anderen Parteien, denen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben konnten, informieren.

Kontaktangaben

Falls Sie weitere Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie mit uns in diesem Zusammenhang Kontakt aufnehmen, senden Sie bitte eine E-Mail an dataprotection@cordbloodcenter.com oder per Post an die Adresse: Cord Blood Center AT GmbH, Wiener Straße 111/3, A-2700 Wiener Neustadt.

Falls Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind, oder falls Sie denken, dass wir Ihre Daten ungerecht oder gesetzwidrig verarbeiten, können Sie sich beim Aufsichtsorgan – in diesem Fall das Amt für Personendatenschutz - beschweren.

Anhang 1 - Datenschutzerklärung

Diese Erklärung bezieht sich auf Sie und auf Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie ein Kunde der Gesellschaft Cord Blood Center AG Cord Blood Center AG, mit Sitz: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Schweiz Tel. +43 664 219 41 88 Firmennummer: CHE-178.669.230, (nachstehend CBC) sind. Diese Gesellschaft tritt als Verantwortlicher bei der Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten auf. Diese Erklärung erläutert, wie die von Ihnen bzw. von Dritten erworbene personenbezogene Daten während der Dauer der Vertragsbeziehung verwendet werden.

Diese Erklärung können wir in gewissen Zeitabständen aktualisieren. Falls dies geschieht, werden wir Sie auf unserer Webseite <https://www.cordbloodcenter.at/gdpr/> informieren. Diese Version der Erklärung wurde am 25.05.2018 ausgegeben.

Kategorien der personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten nachstehende Daten:

Dienstleistung	Kategorie der personenbezogenen Daten	Beispiel für personenbezogene Daten
Vertragsabschluss Beraterdienste	Persönliche Kontaktdaten	Name, Nachname, Dauerwohnsitz-adresse, Korrespondenzadresse, E-Mail-Adresse, Kontakt Telefonnummer, ID-Nummer, akademischer Grad
	Vertragsangaben	Inhalt des mit unserer Gesellschaft abgeschlossenen Vertrages samt aller Anhänge, Umfang der gewährten Dienstleistungen
	Gewährte Dienstleistungen und Produkte	Produkte und Dienstleistungen, Abonnement, Bestellungs-geschichte, Unterkunft, Beförderungen, Anflug/Abflug usw.
	Zahlungsinformationen	Bankkontonummer und Höhe der gebührenpflichtigen Dienstleistungen, Produkten, Zahlungsdatum und Zahlungszeit
	Korrespondenz- und Kommunikationsangaben	E-Mails, Briefkorrespondenz

Dienstleistung	Kategorie der personenbezogenen Daten	Beispiel für personenbezogenen Daten
Unterstützung des Verkaufs und der Kundenbetreuung	Persönliche Kontaktdaten	Name und Nachname, Adresse, Geschlecht, Telefon, E-Mail, Anstellungsposition, Zahlungsangaben
	Vertragsangaben	Bankkontonummer und Höhe der gebührenpflichtigen Dienstleistungen, Produkten, Zahlungsdatum und Zahlungszeit, Identifikation des Zahlers
	Korrespondenz- und Kommunikationsangaben	E-Mail, Briefkorrespondenz
	Reklamationen / Stornierungen	Name, Nachname, Adresse, Höhe der Vergebüh- rung, Name des reklamierten Produktes bzw. der Dienstleistung, Empfangsdatum der Reklamation, Abwicklungsform
Vergleich von Attributen der betreffenden Person zur Gruppe mit	Persönliche Kontaktdaten	E-Mail-Adresse, Datum und Zeit der Dienstleistungsaktivierung

ähnlichem Profil durch verschiedenes Scoring	Vertragsangaben	Datum und Zeit der Dienstleistungsaktivierung
	Aktivitäten	Interessen Arten
Archivierung der Dokumentation gemäß Sonderregelungen	Gemäß obengenannten Spalten	Gemäß obengenannten Spalten auf die Dauer der Retention

Zwecke und Ziele der Datenverarbeitung

Cord Blood Center AG wird Ihre Daten für nachstehende Zwecken verarbeiten:

Dienstleistung	Zweck der Verarbeitung	Beschreibung des Zieles der Verarbeitung	Rechtsgrundlage
Kunden Administrative für ausgewählte medizinische Behandlungen	Vertragsabschluss mit dem Klienten	Wir führen persönliche Aufzeichnungen aller unserer Kunden und deren ausgewählten Dienstleistungen. Auf der Basis der Analyse unserer Aufzeichnungen treffen wir strategische Entscheidungen bezüglich der Angebote für unsere Kunden	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist der zwischen unserer Gesellschaft und Ihnen als betreffenden Person abgeschlossener Vertrag
	Abwicklung von Streitfällen und Beschwerden	Wir können die personenbezogenen Daten für die Abwicklung von Streitfällen, Beschwerden oder rechtlichen Verfahren, bzw. beim Verdacht auf einen Verstoß, die wir weiter überprüfen möchten, verarbeiten.	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist ein berechtigtes Interesse unserer Gesellschaft als des Verantwortlichen. Unser Interesse ist, für die Lösung eines eventuellen Streitfalls, alle Unterlagen gesichert und zur Disposition zu haben.
	Steuern und Buchhaltung	Zum Zwecke der Pflichterfüllung, die aus dem Steuergesetz oder anderen, mit den finanziellen Leistungen verbundenen Vorschriften hervorgeht, sind wir verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten zu verarbeiten	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung aufgrund der buchhalterischen und steuerlichen Vorschriften
	Statistische Zwecke	Gespeicherte bzw. aggregierte personenbezogene Daten können als Auswertungsgegenstand für interne Bedürfnisse des Verantwortlichen dienen	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das berechnete Interesse und die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht des Verantwortlichen
	Gesetzeseinhaltung	Wir werden möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten wegen Einhaltung des Gesetzes verarbeiten müssen (z.B. Ausführung der sicherheitlichen Nachforderungen von Regierungsorganen oder einem Gerichtsauftrag nachzukommen)	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung
	Archivierung	Im Sinne von Sondervorschriften sind wir verpflichtet, einige Daten aus unseren Beziehungen aufzubewahren	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung

Dienstleistung	Zweck der Verarbeitung	Beschreibung des Zieles der Verarbeitung	Rechtsgrundlage
Fakturierung, Reklamationen, Informationslink	Verarbeitung von Anlässen, Fakturierung, Fragenbeantwortung, Informationen über Zahlungen der Schuldner (Grundlage zur Rechnungsausstellung)	Wir können die personenbezogenen Daten für die Ausstellung von Rechnungen, die Verfolgung von Finanztransaktionen zwischen Ihnen und unserem Unternehmen in unseren Buchhaltungssystemen verarbeiten.	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist ein berechtigtes Interesse unserer Gesellschaft als des Verantwortlichen, sowie Erfüllung des Vertrages, in dem Sie als eine der Vertragsparteien auftreten
	Abwicklung von Streitfällen und Beschwerden	Wir können die personenbezogenen Daten für die Abwicklung von Streitfällen, Beschwerden oder rechtlichen Verfahren, bzw. beim Verdacht auf einen Verstoß, die wir weiter überprüfen möchten, verarbeiten.	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist ein berechtigtes Interesse unserer Gesellschaft als des Verantwortlichen
	Statistische Zwecke	Gespeicherte bzw. aggregierte personenbezogene Daten können als Auswertungsgegenstand für interne Bedürfnisse des Verantwortlichen dienen	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das berechnete Interesse und die gesetzliche Pflichterfüllung des Verantwortlichen
	Gesetzeseinhaltung	Wir werden möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten wegen Einhaltung des Gesetzes verarbeiten müssen (z.B. Ausführung der sicherheitlichen Nachforderungen von Regierungsorganen oder einem Gerichtsauftrag nachzukommen)	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung
	Archivierung	Im Sinne von Sondervorschriften sind wir verpflichtet, einige Daten aus unseren Beziehungen aufzubewahren	Rechtsgrundlage für diesen Zweck ist die gesetzliche Pflichterfüllung

Dienstleistung	Zweck der Verarbeitung	Beschreibung des Zieles der Verarbeitung	Rechtsgrundlage
Statistik und Marketing	Vergleich von Attributen der betreffenden Person zur Gruppe mit ähnlichem Profil durch verschiedenes Scoring	Registrierung der Teilnahme am Wettbewerb	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das Einverständnis der betreffenden Person sowie die Erfüllung des Vertrages, in dem die betreffende Person als eine der Vertragsparteien auftritt
	Übergabe des Gewinnes - Gesetzeseinhaltung	Benachrichtigung über das Ergebnis und Übernahme des Gewinnes	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung wird das berechnete Interesse und die gesetzliche Pflichterfüllung des Verantwortlichen

Parteien, die Zutritt zu Ihren Daten haben können

Verantwortlicher kann Ihre Daten mit Dritten unter nachstehenden Umständen teilen:

- Ihre personenbezogenen Daten können wir mit den Dritten teilen, welche die Realisation einer von Ihnen ausgewählten Dienstleistung gewährleisten werden, wie Hotel, Transportgesellschaft, Externes Labor usw.
- Zu den personenbezogenen Daten werden nur befugte Personen Zutritt haben. In solchem Fall wird der Zutritt nur dann erteilt, wenn es für obengenannte Zwecke notwendig ist und ausschließlich an Personen, die gebunden an Schweigepflicht sind
- Falls es aus dem Gesetz oder Gerichtsauftrag hervorgeht, können wir Ihre personenbezogenen Daten mit unseren Auftragnehmern oder Kunden, mit Finanzämtern, Sozialversicherungsträgern, Strafverfolgungsbehörden oder anderen Regierungsorganen teilen.

Positionierung Ihrer personenbezogenen Daten

Zutritt zu Ihren personenbezogenen Daten, insofern diese in unserer Sorgfalt sind, wird das Personal im Rahmen der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes haben.

Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns für einen begrenzten Zeitraum gespeichert und werden, wenn sie für die Verarbeitungszwecke nicht mehr notwendig sind, gelöscht. In der Mehrheit der Fälle heißt es, dass wir ihre Daten nur während der Gültigkeit ihrer Vertragsbeziehung mit uns speichern. Falls möglich, werden wir die Daten noch innerhalb dieser Beziehung löschen, sobald diese nicht mehr notwendig sind.

In jedem Fall werden wir Ihre personenbezogenen Daten spätestens binnen 30 Kalendertagen nach der Beendigung der Vertragsbeziehung löschen. (soweit die lokale Gesetzgebung in definiertem Ausmaß keine längere Aufbewahrung verlangt, z.B. Sondervorschriften wie Buchhaltungsgesetz, Mehrwertsteuergesetz usw.)

Ihre personenbezogenen Daten können wir längere Zeit nach der Beendigung der Vertragsbeziehung im Falle eines anhaltenden Rechtsstreits, sowie im Falle Ihrer Bewilligung für eine langfristige personenbezogene Datenaufbewahrung verarbeiten.

Falls Sie eine Einwilligung erteilt haben, dass wir Sie über Cord Blood Center AG Aktienangebote des Cord Blood Center AG, sowie über kommerzielle Informationen der Vertragspartner durch entsprechende Kommunikationskanäle benachrichtigen können, werden wir Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zweck bis auf Widerruf Ihrer Einwilligung verarbeiten. Über die Möglichkeit des Widerrufs Ihrer Einwilligung werden Sie in jeder erhaltenen Nachricht informiert. Falls wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses verarbeiten, können Sie diese Verarbeitung einwenden. Ihre Einwendungen werden wir sorgfältig und individuell bewerten und Sie über diesbezüglicher Entscheidung informieren.

Zweck der Verarbeitung	Zeitraum der Speicherung
Kunden Administrative	Ab 1.Januar des folgenden Jahres, in welchem es zur Beendigung der Vertragsbeziehung kommt, werden es 4 Jahre
Abwicklung von Streitfällen und Beschwerden	Drei Monate nach Beendigung des Streites, im Falle steuerlicher Leistungen folgende 10 Jahre
Steuern und Buchhaltung	Ab 1.Januar des folgenden Jahres, in welchem es zur Beendigung der Beziehung kommt, 10 Jahre lang
Direkt Marketing	Innerhalb der Gültigkeitsdauer der Vertragsbeziehung oder Mitgliedschaft
Gesetzeseinhaltung	Innerhalb von 4 Jahren
Marketing Einwilligungen	Innerhalb der Marketing-Einwilligungsdauer, bzw. bis zur Rücknahme der Einwilligung
Statistische Zwecke	Innerhalb von 4 Jahren
Kommunikation/IT Monitoring/Logs	Innerhalb von 2 Jahren

Ihre Rechte laut Datenschutzgesetz

Laut der Datenschutz-Grundverordnung der EU haben Sie bestimmte Rechte:

Ihre Rechte	Bedeutung
Zugangsrecht	Sie können Informationen darüber verlangen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, inbegriffen Information über: - warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten - welche Kategorien der personenbezogenen Daten wir verarbeiten - mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen - wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern oder wie die Kriterien für die Festlegung dieser Frist sind - welche Rechte Sie haben - woher wir Ihre personenbezogenen Daten erwerben (falls wir diese nicht von Ihnen erworben haben) - falls die Verarbeitung die automatisierte Entscheidung (sog. Profilierung) enthält, - falls Ihre personenbezogenen Daten in einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes weitergegeben wurden, wie wir den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sichern Alle o.g. Informationen sind in diesen Grundsätzen zum Schutz personenbezogener Daten enthalten. Sie können ebenfalls eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, beantragen. Wiederholt eingereichte Anträge können aber gebührenpflichtig werden.
Recht auf Korrektur oder Änderung	Es ist wichtig, dass wir richtige Informationen von Ihnen haben und wir ersuchen Sie um Hinweis, falls irgendwelche von Ihren personenbezogenen Daten nicht übereinstimmen, z.B. wenn Sie Ihren Namen geändert haben oder wenn Sie umgezogen sind
Recht auf Vergessenheit oder Recht auf Löschung	Falls wir Ihre personenbezogenen Daten gesetzwidrig verarbeiten, z.B. falls wir Ihre personenbezogenen Daten längere Zeit als notwendig oder unbegründet verarbeiten, können Sie bei uns eine Löschung dieser Daten beantragen
Recht auf Beschränkung der Verarbeitung	Ab dem Zeitpunkt, wenn Sie die Änderung Ihrer personenbezogenen Daten beantragt oder die Verarbeitung eingewendet haben, und bis zu dem Zeitpunkt, solange wir das Problem nicht lösen oder die Genauigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen können, (oder diese laut Ihren Anweisungen ändern) haben Sie das Recht auf beschränkte Verarbeitung. Es bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der Speicherung personenbezogener Daten) ausschließlich im Einvernehmen mit Ihrer Einwilligung verarbeiten können, bzw. ist die Verarbeitung im Zusammenhang mit Rechtsansprüchen, für Rechtsschutz jemanden anderen notwendig, oder falls ein bedeutendes öffentliches Interesse an der Verarbeitung besteht. Sie können ebenfalls eine Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, falls die Verarbeitung gesetzwidrig ist, aber Sie die Löschung der personenbezogenen Daten nicht wollen.
Recht auf Einwendung der Verarbeitung	Falls Sie denken, dass wir kein Recht auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie gegen unsere Verarbeitung Einwand erheben. In solchen Fällen können wir die Verarbeitung nur dann fortsetzen, wenn wir überzeugende berechtigte Gründe, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheit überwiegen, nachweisen können. Wir können aber Ihre personenbezogenen Daten jederzeit verarbeiten, falls es für die Festlegung, Geltendmachung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche notwendig ist.
Recht auf Übertragbarkeit der Daten	Sie können beantragen, dass Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns für die Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung oder zwecks Vertragserfüllung erteilt haben, in einer strukturierten, gewöhnlich verwendeten und maschinell lesbaren Form bereitgestellt werden. Sie haben ebenfalls das Recht, die Weitergabe dieser Daten an andere Verantwortliche zu beantragen.
Recht auf Rücknahme der Einwilligung	In Fällen, wenn wir Ihre Einwilligung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beantragen, haben Sie das Recht, diese Einwilligung zur weiteren Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zurückzuziehen

Über Ihren Antrag/Ihre Anträge werden wir auch die anderen Parteien, denen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben konnten, informieren.

Kontaktangaben

Falls Sie weitere Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie mit uns in diesem Zusammenhang Kontakt aufnehmen, senden Sie bitte eine E-Mail an dataprotection@cordbloodcenter.com oder per Post an die Adresse: Cord Blood Center AT GmbH, Wiener Straße 111/3, A-2700 Wiener Neustadt.

Falls Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind, oder falls Sie denken, dass wir Ihre Daten ungerecht oder gesetzwidrig verarbeiten, können Sie sich beim Aufsichtsorgan – in diesem Fall das Amt für Personendatenschutz - beschweren.

Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

CORD BLOOD CENTER AG, mit Sitz Bodenhof 4, 6014 Luzern, Schweiz, Firmennummer CH – 178.669.230 verarbeitet im Einklang mit der VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr (des Weiteren nur „GDPR“), die personenbezogenen Daten einer werdenden Mutter, eines werdenden Vaters und ihres ungeborenen Kindes.

A. Identifikation der betroffenen Personen

Werdende Mutter

Name und Familienname: _____

Wohnhaft: _____

Geburtsdatum: _____

Werdender Vater

Name und Familienname: _____

Wohnhaft: _____

Geburtsdatum: _____

Eine betroffene Person ist des Weiteren das Kind, das die Werdende Mutter gebären wird, und zu seinen Gunsten haben der Werdende Vater und die Werdende Mutter einen Vertrag mit dem Verantwortlichen abgeschlossen.

(Werdende Mutter, Werdender Vater und das Ungeborene Kind des Weiteren nur „betroffene Personen“ oder einzeln nur „betroffene Person“).

B. Umfang der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Der Verantwortliche informiert hiermit jede der betroffenen Person darüber, dass er folgende personenbezogene Daten verarbeiten wird:

1) die oben aufgeführten personenbezogenen Daten der betroffenen Person, erforderlich zur Kommunikation und Fakturierung und andere Kontakt- und Identifikationsdaten der betroffenen Personen, gewährt dem Verantwortlichen im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, abgeschlossen zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, deren Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrages oder zum Schutz der Rechte und der durch das Recht geschützten Interessen des Verantwortlichen, des Empfängers oder einer anderen betroffenen Person, erforderlich sind.

☐ Ja ☐ nein zu Handels- und Dienstleistungsangeboten des Verantwortlichen der betroffenen Person, und das im Umfang Name, Familienname und Anschrift der betroffenen Person, wobei die betroffene Person hiermit ausdrücklich ihre Einwilligung dazu erteilt, dass der Verantwortliche zum Zweck von Handels- und Dienstleistungsangeboten der betroffenen Person zu diesen personenbezogenen Daten weitere Kontakt-, Identifikations- und andere personenbezogene Daten der betroffenen Person zuordnet und weiter verarbeitet, die die betroffene Person dem Verantwortlichen im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, abgeschlossen mit dem Verantwortlichen, gewährt hat.

☐ Ja ☐ nein zu anderen Marketing- und Propagationsaktivitäten des Verantwortlichen, und dass er zu diesen personenbezogenen Daten weitere Kontakt-, Identifikations- und andere personenbezogene Daten zuordnet und weiter verarbeitet, die die betroffene Person dem Verantwortlichen im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, abgeschlossen mit dem Verantwortlichen, gewährt hat.

C. Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, aufgeführt in Artikel B. Punkt 1) ist die Erfüllung aus dem Vertrag, abgeschlossen zwischen dem Verantwortlichen und den betroffenen Personen und der Schutz der Rechte und der durch das Recht geschützten Interessen des Verantwortlichen, des Empfängers und von anderen betroffenen Personen, auf der rechtlichen Grundlage der Einwilligung der betroffenen Person. Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten aufgeführt in Artikel B. Punkt 2) ist das Angebot von Handel und Dienstleistungen der betroffenen Person und zusammenhängende Marketing- und Propagationsaktivitäten des Verantwortlichen auf der rechtlichen Grundlage der Einwilligung der betroffenen Person und der berechtigten Interessen des Verantwortlichen.

D. Zeitraum der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Die gemäß Artikel B. Punkt 1) verarbeiteten personenbezogenen Daten werden während der Dauer der Verbindlichkeiten aus dem Vertrag, abgeschlossen zwischen dem Verantwortlichen und der betroffenen Person und während der Dauer der Erfordernis zum Schutz der Rechte und der durch das Recht geschützten Interessen des Verantwortlichen, des Empfängers oder einer anderen betroffenen Person, verarbeitet. Die gemäß Artikel B. Punkt 2) verarbeiteten personenbezogenen Daten werden während der Dauer des Zwecks der Verarbeitung, also während der Dauer des Angebots von Handel und Dienstleistungen der betroffenen Person und während der Dauer der Marketing- und Propagationsaktivitäten des Verantwortlichen verarbeitet und das für die Dauer von 10 Jahren, längstens aber bis zum Zeitpunkt des Widerrufs der Einwilligung/Erklärung der Nichteinwilligung der betroffenen Person zu der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten.

E. Art und Weise der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Die personenbezogenen Daten werden vom Verantwortlichen in elektronischer Form automatisiert und in urkundlicher Form manuell verarbeitet.

F. Empfänger

Die vom Verantwortlichen gemäß Artikel 6. verarbeiteten personenbezogenen Daten werden dem Anbieter oder den Anbietern von gesundheitlichen Dienstleistungen, festgelegt im Vertrag, abgeschlossen zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, zugänglich gemacht und verkauft werden.

G. Belehrung über die Rechte der betroffenen Person

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten nicht Gegenstand einer automatisierten Entscheidung und Profiling sein werden (soweit ich nicht meine Einwilligung zur Verarbeitung der Daten für Marketingzwecke erteilt habe) und sie werden nicht in Drittländer übertragen werden. Meine personenbezogenen Daten werden anderen Auftragsverarbeitern nicht zur Verarbeitung gewährt.

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten habe ich folgende Rechte: (i) den Zugang zu meinen personenbezogenen Daten zu verlangen, (ii) zur Berichtigung meiner personenbezogenen Daten, (iii) zur Löschung meiner personenbezogenen Daten, (iv) zur Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, (v) gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einzuwenden, (vi) auf die Übertragbarkeit meiner personenbezogenen Daten, (vii) zur Einlegung einer Beschwerde beim zuständigen Kontrollamt, welches das Amt zum Schutz von personenbezogenen Daten ist. Der Kontakt zur Gewährung von weiteren Informationen über den Schutz und die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ist dataprotection@cordbloodcenter.com. Ausführlichere Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz meiner personenbezogenen Daten finde ich bei www.cordbloodcenter.at/gdpr.

H. Schlussbestimmungen

Die werdende Mutter und der werdende Vater erteilen diese Einwilligung in ihrem Namen und im Namen des ungeborenen Kindes als seine gesetzlichen Vertreter.

In _____ am _____

Werdende Mutter (Name und Familienname)

In _____ am _____

Werdender Vater (Name und Familienname)

Aufklärung und Einverständniserklärung zur Entnahme von

- ☐ Nabelschnurblut („Standard“)
 - ☒ Nabelschnur- und Plazentablut („Premium“)
 - ☐ Nabelschnurgewebe
- (bitte Zutreffendes ankreuzen)

und zur Durchführung der zusammenhängenden Verfahren

Ich erkläre, dass ich die mir zur Verfügung gestellten Informationen zur Entnahme und Verwendung von Nabelschnur- und Plazentablut bzw. Nabelschnurgewebe sowie alle damit zusammenhängende Fakten gelesen und verstanden habe und dazu und zu dieser Aufklärung und Einverständniserklärung keine Einwände habe. Ich hatte Gelegenheit, diesbezüglich Fragen zu stellen und erhielt zufriedenstellende Antworten.

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Nabelschnur- bzw. Plazentablutentnahme und/oder Nabelschnurgewebeentnahme bei der Geburt meines Kindes in untenstehender medizinischer Einrichtung zu bzw. durch den Belegarzt zu.

(Name des Krankenhauses oder Krankenhausstempel)

Ich autorisiere die medizinische Einrichtung das abgenommene Nabelschnur- bzw. Plazentablut und/oder Nabelschnurgewebe (nachstehend nur „biologisches Material“) an die dazu berechtigten Gewebebanken der Cord Blood Center Gruppe, insbesondere Cord Blood Center AT GmbH (2700 Wiener Neustadt, Wiener Straße 111/3, FN 326079d) und Eurocord (Ident. Nr.: 31 771 165) durch Cord Blood Center AG (Bodenhof 4, 6014 Luzern, Schweiz, FN CHE-178.669.230), nachstehend nur „CBC“, zu liefern.

Ich bin darüber informiert, dass die Gewebebanken der Cord Blood Center Gruppe zur Abnahme, Verarbeitung und Lagerung von biologischem Material berechtigt sind, diese Leistungen ebenfalls durch CBC organisiert und koordiniert werden und damit die weitere Verfügung über das abgenommene biologische Material auf den Verträgen zwischen CBC und der Cord Blood Center Gruppe beruht.

Falls zwischen mir und CBC innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt kein Vertrag über die genannten Leistungen zustande kommen sollte, erkläre ich kein Interesse an der Lagerung von biologischem Material zu haben. In diesem Fall wird das abgenommene biologische Material als biologischer Abfall betrachtet und die Gewebebanken der Cord Blood Center Gruppe sind in diesem Fall berechtigt, dieses biologische Material zu entsorgen.

Mir ist bewusst, dass meine Zustimmung zur Entnahme des biologischen Materials für die medizinische Einrichtung nicht verpflichtend ist, insbesondere wenn im Falle von Komplikationen oder anderen Tatbeständen die Entnahme das Leben und die Gesundheit von mir oder meinem Kind gefährden könnte. Ich behalte mir das Recht vor, diese Aufklärung und Einverständniserklärung bis zur Entnahme des biologischen Materials abzuändern.

Durchführung medizinische Untersuchungen

Ich bin einverstanden, dass mein Blut und das Blut meines Kindes auf HIV 1, HIV 2, HBsAg, antiHBc, HCV, Hepatitis C, Toxoplasmose, Masern, Syphilis und andere nötige Parameter getestet wird, insbesondere zur Feststellung der Qualität und des Zustandes des abgenommenen, verarbeiteten und gelagerten biologischen Materials. Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass mein Blut für zukünftige freigaberelevante Laboruntersuchungen, als sogenannte Rückstellprobe, gelagert wird.

Bereitstellung und Verarbeitung von medizinischen und persönlichen Daten

Ich erkläre, dass ich der das biologische Material entnehmenden medizinischen Einrichtung die notwendigen medizinischen Informationen über meinen Zustand und den Zustand meines Kindes sowie die Personaldaten freiwillig im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen zur Verfügung stelle.

Ich bin einverstanden, dass die das biologische Material entnehmende medizinische Einrichtung medizinische und persönliche Daten an CBC und die Gewebekbanken der Cord Blood Center Gruppe weiterleitet.

Ich wurde informiert, dass CBC und die Gewebekbanken der Cord Blood Center Gruppe diese Daten zur Erfüllung des zwischen mir und CBC bestehenden Vertrages, insbesondere zum Transport, der Verarbeitung, des Einfrierens, der Lagerung, und der Herausgabe des biologischen Materials verwerten und zwar im Ausmaß und zeitlichen Rahmen wie es zur Erfüllung dieses Zweckes erforderlich ist. Ich bin einverstanden, dass meine medizinischen und persönlichen Daten in die Datenbanken der vorgenannten Institutionen aufgenommen werden. Diese werden alle Maßnahmen zur Datensicherheit und Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ergreifen.

Ich ermächtige CBC und die Gewebekbanken der Cord Blood Center Gruppe die persönlichen Daten von mir und meinem Kind zu verwerten, insbesondere Name, Vornamen, Adresse, Geburtsdatum, persönliche Identifizierung und Informationen über Gesundheit und Testresultate.

Ich verzichte im Namen des Kindes sowie im eigenen Namen im rechtlich höchstzulässigen Ausmaß auf sämtliche Ansprüche gegen die von der Entbindenden gewählten Entnahme-einrichtung sowie die die Nabelschnurblutabnahme durchführende Fachkraft, soweit diese Ansprüche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

Ich kann diese Aufklärung und Einverständniserklärung jederzeit schriftlich durch eingeschriebenen Brief an CBC widerrufen. Die Datenanwender sind berechtigt, medizinische und persönliche Daten bis zum Widerruf dieser Erklärung zu verwerten.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Information dieses Dokumentes verstanden habe und dass die von mir zur Verfügung gestellten Daten und Informationen der Wahrheit entsprechen und im besten Wissen abgegeben wurden.

Diese Aufklärung und Einverständniserklärung wird in zwei Exemplare ausgefertigt; eine wird von der Schwangeren an CBC im Original gegeben/geschickt und eine dem Personal der das biologische Material entnehmenden medizinischen Einrichtung bei der Entbindung ausgefolgt.

Bitte ausfüllen und unterschreiben:

Schwangere (auch als gesetzliche Vertreterin für das Neugeborene)

Vorname, Nachname:

Anschrift:

Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum:

Unterschrift:

Datum:

Bitte wenn möglich von Ihrem behandelnden Gynäkologen unterschreiben lassen:

Arzt/Ärztin der/die Information und Beratung des Spenders (Mutter) durchgeführt hat

Vorname, Nachname (Stempel):

Unterschrift:

Datum:

Spenderfreigabe (wird von der Gewebekbank ausgefüllt):

FRAGEBOGEN FÜR DIE WERDENDE MUTTER

Bitte diesen Fragebogen lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen und eingescannt auf unsere E-Mail-Adresse beratung@cordbloodcenter.at sowie an unsere Adresse (CORD BLOOD CENTER AG, Sitz Bodenhof 4, 6014 Luzern, Schweiz) im Original senden. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren: +43 664 219 41 88.

MUTTER DES KINDES

Dieser Teil soll dem Kontakt dienen, damit wir uns mit Ihnen verbinden können – auch im Falle, dass es zu Veränderungen aus unserer oder Ihrer Seite kommen würde. Wir bitten Sie deshalb um die größtmögliche Anzahl von direkten Kontaktangaben. Jegliche Veränderungen sind bitte mitzuteilen.

Nachname:		Vorname:	
Geburtsdatum:			
Straße:		Hausnummer:	
PLZ:		Ort:	
Telefon 1:		Telefon 2:	
E-Mail 1:		E-Mail 2:	

ENTBINDUNG

Bitte Informationen im direkten Bezug zur Entbindung aufführen.

Geplante Entbindungsanstalt:	
Vorgesehener Geburtshelfer:	
Errechneter Entbindungstermin (TT/MM/JJJJ):	

BEHANDELNDER GYNÄKOLOGE

Vorname und Nachname:	
Ordinationsadresse:	

QUELLEANGABEN ZUR NABELSCHNURBLUTINFORMATIONEN

Bitte alle Informationsquellen zur Nabelschnurblutentnahme identifizieren. Name des Arztes bitte angeben.

• ambulanter Gynäkologe (Name des Arztes):	
• Geburtshelfer (Name):	
• Internet (Website-Name):	
• Familie, Bekannte, andere Quellen:	

HILFREICHE KONTAKTDATEN

Bitte an dieser Stelle weitere Kontaktangaben zu anderen Personen aufführen (z. B. **Lebensgefährte**, Eltern, Geschwister, Verwandte, etc.), die wir benutzen können im Falle, dass der direkte Kontakt zu Ihnen scheitert.

Nachname:		Vorname:	
Geburtsdatum:			
Straße:		Hausnummer:	
PLZ:		Wohnort:	
Telefon:		E-Mail:	
Beziehungsstatus:			

Nachname:		Vorname:	
Geburtsdatum:			
Straße:		Hausnummer:	
PLZ:		Wohnort:	
Telefon:		E-Mail:	
Beziehungsstatus:			

Nachname:		Vorname:	
Geburtsdatum:			
Straße:		Hausnummer:	
PLZ:		Wohnort:	
Telefon:		E-Mail:	
Beziehungsstatus:			

ANAMNESE DER MUTTER

Folgender Teil des Fragebogens entspricht den EU-Richtlinien und den gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien, welche die Gewinnung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe betreffen. Bitte persönlich ausfüllen. Es handelt sich um vertrauliche Angaben.

1.	Haben Sie irgendwann an einer der folgenden Erkrankungen gelitten oder leiden Sie an:	Ja	Nein
	Bluterkrankungen, spontanen Blutungen oder Blutungen aus geringfügigen Verletzungen, die nicht zu stoppen sind?	Ja	Nein
	Onkologischen Erkrankungen?	Ja	Nein
	Stoffwechsel- oder Immunerkrankungen?	Ja	Nein
	Einer erblichen genetischen Erkrankung? Wenn ja, welcher?	Ja	Nein
2.	Haben Sie jemals intravenös Drogen genommen?	Ja	Nein
3.	Wurde Ihnen eine chronische systemische Autoimmunerkrankung (Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn / Colitis ulcerosa, Lupus, etc.) diagnostiziert?	Ja	Nein
4.	Wurden Sie irgendwann mit Mittel aus der menschlichen Hypophyse (Wachstumshormon) behandelt?	Ja	Nein
5.	Wurde Ihnen Augenhornhaut, Gehirnhaut, ein anderes Organ transplantiert?	Ja	Nein
6.	Wurde bei Ihnen zuvor Hepatitis B oder C diagnostiziert?	Ja	Nein

Hatten Sie während den letzten 6 Monaten:

7.	einen chirurgischen Eingriff?	Ja	Nein
8.	eine Blut- oder Blutderivaten-Transfusion?	Ja	Nein
9.	Akupunktur, tiefe Hautverletzung, Piercing, Tattoos, Ohrlöcherstechen?	Ja	Nein
10.	Verletzungen, wobei die Wunde oder die Schleimhaut mit fremdem Blut in Kontakt kamen oder wurden Sie versehentlich mit Injektionsnadel verletzt?	Ja	Nein
11.	Gelbsucht oder Toxoplasmose-Test oder wurden Ihnen positive Befunde auf das Virus oder Antikörper gegen Hepatitis festgestellt?	Ja	Nein

In den letzten 12 Monaten:

12.	Hatten Sie während der letzten 12 Monate Geschlechtsverkehr mit:		
	einer Person mit Hepatitis?	Ja	Nein
	einer Person, die Drogen intravenös genommen hat?	Ja	Nein
	einer Person, die an Aids erkrankt oder mit HIV infiziert ist, oder mit einer Person, die zur AIDS-Risikogruppe gehört?	Ja	Nein
	einer Person aus dem Gebiet mit erhöhtem Vorkommen von Aids oder HTLV, wie südliche Gebiete von Japan, Afrika, Amerika, Papua-Neuguinea?	Ja	Nein
	einer Person gegen Bezahlung oder im Austausch für Drogen?	Ja	Nein
13.	Kamen Sie jemals in den letzten 12 Monaten mit den Stoffen Zink, Blei, Quecksilber in Berührung, waren Sie langfristig der erhöhten Strahlung ausgesetzt?	Ja	Nein
14.	Haben Sie in den letzten 12 Monaten Geschlechtskrankung durchgemacht?	Ja	Nein
15.	Waren Sie gegen Hepatitis B geimpft oder war Ihnen Hepatitis-B-	Ja	Nein

	Immunglobulin, oder andere Impfung appliziert worden?		
16.	Haben Sie irgendwelche Medikamente außer Eisen und Vitamine genommen? Wenn ja, welche?	Ja	Nein
17.	Haben Sie sich einer Behandlung während der letzten 12 Monaten unterzogen? Wenn ja, welcher?	Ja	Nein

Reiseanamnese

18.	Haben Sie sich in den Jahren 1980-1996 in Großbritannien und Irland 6 Monate oder länger aufgehalten?	Ja	Nein
19.	Waren Sie während der letzten 6 Monate in Afrika, Asien, Amerika? Wenn ja, wo und wie lange?	Ja	Nein
20.	Haben Sie in den vergangenen 3 Jahren Malaria oder andere tropische Krankheiten durchgemacht?	Ja	Nein
21.	Sind Sie im Ausland geboren oder haben Sie im Ausland gelebt? Wenn ja, wo?	Ja	Nein

DIE FAMILIE

Gab es bei dem Vater des Kindes, in Ihrer Familie oder in Ihrer engsten Verwandtschaft (Großeltern des Kindes, Geschwister des Kindes, Geschwister der Eltern) eine der folgenden Erkrankungen? Wenn ja, geben Sie bitte an, um welche Erkrankung es sich handelt und bei wem sie diagnostiziert wurde (das Verwandtschaftsverhältnis zum Kind).

22.	Eine vererbte genetische Störung oder Geburtsfehler (einschließlich der erblichen Bluterkrankungen und der hämorrhagischen Krankheit)	Ja	Nein
23.	Chronische, systemische Autoimmunerkrankung? (Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Lupus, etc.)	Ja	Nein
24.	Stoffwechsel- oder Immunodefizienzerkrankungen?	Ja	Nein
25.	Creutzfeldt-Jacob-Krankheit?	Ja	Nein
26.	Onkologische Erkrankungen?	Ja	Nein
27.	Wurde oder wird jemand in Ihrer Familie wegen Gedächtnisverlust in einer neurologischen oder psychiatrischen Klinik behandelt oder starb an diese Störung? Wenn ja, um welche Erkrankung handelt es sich und bei wem sie diagnostiziert wurde (Verwandtschaft zum Kind)?	Ja	Nein

Sonstiges

28.	Sind Sie mit dem Vater des Kindes blutsverwandt, z. B. Cousins?	Ja	Nein
29.	Wurden Sie oder Ihr Partner in der Kindheit adoptiert?	Ja	Nein

Ich erkläre hiermit, dass ich alle oben genannten Fragen verstanden und sie wahrheitsgemäß beantwortet habe.

Datum:

Unterschrift:

Liebe werdende Eltern,

Vielen Dank, dass Sie sich für Cord Blood Center entschieden haben!

Wir senden Ihnen hiermit unser **Entnahmeset** zu, das Sie **bitte zur Geburt mitbringen**.

Das sind die nächsten Schritte für Sie:

Dieses Paket enthält:



- **Das Entnahmeset**

Bewahren Sie das Entnahmeset bis zur Geburt optimal an einem sicheren Ort bei Zimmertemperatur 15-30°C auf. Um die Vollständigkeit des Entnahmesets sicherzustellen, darf dieses erst vom medizinischen Personal bei der Geburt geöffnet werden.



- **Das Set von Dokumenten**

Füllen Sie bitte die beiliegenden Dokumente aus (Vertrag, Einverständniserklärung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten, Fragebogen für werdende Mutter, Aufklärung und Einverständniserklärung zur Entnahme). Ein Exemplar des Vertrages bleibt bei Ihnen. Bitte schicken Sie uns alle andere Dokumente ausgefüllt und unterschrieben so bald wie möglich vor der Geburt per E-Mail (beratung@cordbloodcenter.at) und Originale per Post auf folgende Adresse:

*Cord Blood Center AT GmbH
Wiener Straße 111/3
A – 2700 Wiener Neustadt*



- **Beleg über die Anzahlung** von 250 €.(wenn nicht beiliegend erhalten Sie diese in den nächsten Tagen per Email)

- **NEHMEN SIE DAS ENNTAHMESET ZU DER GEBURT MIT** und übergeben Sie es vor der Geburt dem medizinischen Personal (Gynäkologe, Hebamme) in ihrem Klinikum.

- Das Krankenhaus benötigt eine weitere ausgefüllte Einverständniserklärung (die ist in dem Entnahmeset drinnen), bitte im Spital ausfüllen und dem Personal übergeben.



- **Nach der Geburt und Entnahme** informiert uns das Klinikum. Wir organisieren den Transport in unser Labor. Bitte informieren Sie uns zur Sicherheit nach der Geburt zusätzlich per SMS oder Telefon, dass die Entnahme stattgefunden hat unter der Tel. Nr.: **0664 883 992 99**.

Nachdem das Blut auf Keime untersucht wurde und wir Ihnen zusichern können, dass Ihr Nabelschnurblut in Zukunft als Transplantat verwendbar ist, wird das Blut in unserer Gewebebank dauerhaft konserviert (kryokonserviert). Wir senden Ihnen **nach ca. 4-6 Wochen** von der Geburt das **Zertifikat** mit Angabe der genauen Anzahl der enthaltenen Zellen zu.

Außerdem erhalten Sie von uns die Rechnung über die verbleibenden Entnahmegebühr und eine Rechnung für Lagergebühr.

Verständigen Sie uns bitte, falls Sie das Zertifikat nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Entbindung erhalten haben.

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die weitere Schwangerschaft und die bevorstehende Geburt!

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Cord Blood Center Team